REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VE ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UYGULAMADA BİRLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DÜZENLENEN ÇALIŞTAY RAPORU

AĞUSTOS 2025

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ..... 1

1- Grup Başkanlıkları Bünyesinde İhtilafa Konu Olan Hususların Giderilmesi ve Uygulamada Birlikteliğin Sağlanmasına Yönelik Öneriler 2

1.1. Kalp Krizi, Beyin Kanaması Gibi Nedenlerle İşyerinde Meydana Gelen Ölümlü İş Kazası Olaylarında Kusur Oranlarının Belirlenmesi..... 2

1.2. Meslek Hastalığı Olaylarında Sigortalının Çalıştığı İşyerlerinden Yükümlülük Süresini Aşan İşyerlerindeki Çalışmalarının Kusur Oranlarına Etkisinin Değerlendirilmesi 3

1.3. MR Görüntüleme ve Radyoloji Hizmeti Niteliğindeki İhale Konusu İşlere Yönelik Asgari İşçilik İncelemelerinde Yapılan Eksikliklerin Değerlendirilmesi 3

1.4. Defter Maliyetinin Hesaplanması..... 4

2- Rapor Okuma Komisyonlarında Rapor Okuma Sırasında Dikkat Edilecek Kriterler..... 5

2.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı İnceleme Raporları Değerlendirme Kriterleri 5

2.2. Asgari İşçilik İnceleme Raporları Değerlendirme Kriterleri 9

3- Katılımcılar Tarafından Sunulan Çözüm Önerileri ve Diğer İlgili Hususlar 10

4. Kurum Mevzuatı ve Diğer Mevzuatlarda Düzenleme Yapılmasını Gerektiren Hususlar..... 12

5- Denetim Gerekçelerinin İade Nedenlerinin Değerlendirilmesi..... 13

5.1. İş Kazası Denetim Talebi Hazırlık Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 13

5.2. Meslek Hastalığı Denetim Talebi Hazırlık Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 17

5.3.- Özel Nitelikteki İnşaat İşleri İle İhaleli Konusu İşlere" İlişkin Hazırlanacak Denetim İstem Yazısı ve Eklerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar..... 18

5.4.-Ortak/Diğer Hususlar 28

GİRİŞ

Başkanlığımız bünyesinde yürütülen iş, işlem ve süreçlerinin analizi, iyileştirilmesi ile performans ve kaynakların etkin kullanımının sağlanması, verimliliğin artırılması, uygulamada birliğin oluşturulması amacıyla, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 62'nci ve 63'üncü maddelerinde yer alan "meslek içi eğitim" düzenlemeleri kapsamında, Başkanlığımız ve Başkanlığımıza bağlı Grup Başkanlıklarından görevlendirilen Müfettişlerimiz ile 16.06.2025-18.06.2025 tarihleri arasında çalıştay gerçekleştirilmiştir.

İş kazası, meslek hastalığı ve asgari işçilik incelemelerine ilişkin muhtelif hususları içeren söz konusu çalıştay kapsamında katılımcı Müfettişlerimizce yapılan değerlendirmeler ve uygulamada standardın sağlanmasına yönelik sunulan çözüm önerileri 5 (beş) ana başlık halinde ele alınmıştır. Çalıştay sonucunda Eğitim, Yayın ve Mevzuat Komisyonumuz tarafından düzenlenen "Çalıştay Raporunun" incelenmesi neticesinde Müfettişlere duyurulması Başkanlığımızca uygun görülen ilk 3 (üç) ana başlık aşağıda yer almaktadır. 4 ve 5 inci ana başlıklarda ise ilgili birimlerle yapılacak istişareler sonrası Başkanlık Makamının takdirlerine sunulacak hususlar yer almaktadır.

1- Grup Başkanlıkları Bünyesinde İhtilafa Konu Olan Hususların Giderilmesi ve Uygulamada Birlikteliğin Sağlanmasına Yönelik Öneriler

1.1. Kalp Krizi, Beyin Kanaması Gibi Nedenlerle İşyerinde Meydana Gelen Ölümlü İş Kazası Olaylarında Kusur Oranlarının Belirlenmesi

Kalp krizi, beyin kanaması gibi ani ve ölümle sonuçlanan sigorta olaylarında işverenin kusurunun tespitine yönelik yapılan değerlendirmelerde tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Özellikle işverenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin olayın meydana gelmesindeki etkisinin kusur oranına yansıtılmasında farklı uygulamalara rastlanılmakta, bu durum uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını zorlaştırmaktadır.

Söz konusu iş kazalarında işverenin kusurunun değerlendirilmesinde, öncelikle sigortalıya ilişkin olarak olay öncesi ve sonrası döneme ait tüm tıbbi belge ve raporların eksiksiz şekilde temin edilmesi ve özlük dosyasının incelenmesi gerekmektedir. Akabinde işverenin sigortalı hakkında işe giriş sağlık raporu alıp almadığı, periyodik sağlık kontrollerini yaptırıp yaptırmadığı ve bu kontrollerde kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ya da ölüme yol açabilecek diğer sağlık bulgularına rastlanılıp rastlanılmadığı somut biçimde araştırılmalıdır. Ayrıca, Kurumun MEDULA sistemi üzerinden elde edilebilecek hastane ve eczane kayıtlarının incelenmesi suretiyle, sigortalının olay öncesinde olaya etki edebilecek bir sağlık sorununa ilişkin kaydın bulunup bulunmadığına da dikkat edilmelidir.

Bunun yanında, işverenin olay öncesindeki dönemde sigortalıya, bedensel kapasitesini aşacak şekilde bir görev verip vermediği, sigortalının olay günü işyerinde olağan dışı bir stres, baskı ya da psikolojik gerilim yaşayıp yaşamadığı, kaza günü ve önceki günlerdeki çalışma sürelerinin ve işin niteliğinin sağlık sorunlarını tetikleyip tetiklemediği hususları da işveren kusurunun belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.

Bu çerçevede yapılacak incelemelerde, olayın tüm yönleriyle ve çok yönlü biçimde ele alınması, her bir unsurun ayrı ayrı incelenerek kusur oranlarının objektif ve gerekçeli şekilde belirlenmesi önem arz etmektedir.

Müfettişlerimizce tanzim edilecek bu kapsamdaki raporlarda yukarıda da bahsedildiği üzere aşağıdaki tabloda belirtilen unsurlar dikkate alınarak kusur dağılımı yapılması esastır:

No	Kalp krizi, beyin kanaması gibi nedenlerle meydana gelen iş kazası olaylarında kusur oranlarının belirlenmesinde esas alınabilecek unsurlar
1	İşe giriş raporunun alınıp alınmadığı, alınan rapora uygun işte çalıştırılıp çalıştırılmadığı,
2	Periyodik muayenenin mevzuatta belirlenen sürelerde yaptırılıp yaptırılmadığı
3	MEDULA kayıtlarından olayla bağlantı kurulabilecek sigortalının geçmiş rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı
4	Fazla çalışma-fazla sürelerle çalışmasının olup olmadığı
5	İşyeri tehlike sınıfının çok tehlikeli/tehlikeli olup olmadığı
6	Sigortalının yaptığı işin niteliğinin çok tehlikeli/tehlikeli olup olmadığı
7	Elde edilebilmesi halinde sigortalının olaya neden olabilecek yaşam alışkanlıklarının (sigara, alkol, kötü beslenme, genetik vb. faktörlerin) olup olmadığı
8	Olayın meydana gelmesinde işverenden/sigortalıdan/3. kişiden kaynaklı tetikleyecek stres, hakaret tartışma vb. olayın olup olmadığı

Uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla; tüm unsurlar birlikte ele alınarak incelemeler sırasında nihai değerlendirmenin yapılması, eldeki veriler ışığında ve her olay özelinde kanaate varılması, oransal kusur dağılımında bulunulması, oransal kusur dağılımında kaçınılmazlık ilkesinin (dışsal faktörlerin) de göz önünde bulundurulması gerekliliği konusunda mutabakata varılmıştır.

1.2. Meslek Hastalığı Olaylarında Sigortalının Çalıştığı İşyerlerinden Yükümlülük Süresini Aşan İşyerlerindeki Çalışmalarının Kusur Oranlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Meslek hastalığı, sigortalının çalışmasını sona erdirmesinden sonra ya da en son çalıştığı işyerinde ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, meslek hastalığına yol açan etkilerin yalnızca son işyerinin çalışma koşullarından kaynaklanması gerekmeyip, geçmiş dönemde sigortalının çalıştığı diğer işyerlerinde maruz kaldığı meslek hastalığı yapıcı nitelikteki etkenlerden de kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. Bu durum, uygulamada özellikle kusur oranının belirlenmesinde hangi işyerlerinin dikkate alınması gerektiği konusunda tereddütlere yol açmaktadır.

Söz konusu tereddüt, meslek hastalığına sebep olabilecek nitelikteki tüm işyerlerinin, hastalığın oluşum sürecine etkisinin dikkate alınıp alınmayacağı ve bu işyerlerinin her birine kusur izafesi yapılıp yapılmayacağı noktasında toplanmaktadır. Uygulamada bazı değerlendirmelerde yalnızca yükümlülük süresi içerisinde kalan işyerlerine kusur izafe edildiği, önceki işyerlerinin ise kapsama alınmadığı görülmektedir.

Çalıştayda yapılan görüşmelerde, yükümlülük süresinin yalnızca bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi açısından gerekli olduğu, ancak kusur değerlendirmesi ve tazminat hukuku bakımından bağlayıcı bir sınırlama teşkil etmediği bilinmekle beraber görevlerin makul sürede tamamlanması adına süre sınırlamasının belirlenebileceği, meslek hastalığının meydana gelmesinde etkili olduğu tıbben ve teknik olarak ortaya konulabilen tüm işyerlerinin çalışma koşullarının, yükümlülük süresiyle sınırlı kalmaksızın kusur oranı tespitinde dikkate alınabileceği mütalaa edilmiştir.

Dolayısıyla, kusur oranı belirlenirken yalnızca son işyerine ya da yükümlülük süresi içinde kalan döneme odaklanılmaksızın, sigortalının meslek hastalığına yol açabilecek nitelikteki tüm geçmiş çalışmaları, bu kapsamda yer alan işyerlerinin faaliyet konusu, işverenlerin kayıt ibraz zamanaşımı süreleri, yükümlülük süresi ve sigortalının alınan ifadesi gibi kriterler dikkate alınarak somut etkilerin araştırılması suretiyle maruziyetinin kapsamlı şekilde analiz edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1.3. MR Görüntüleme ve Radyoloji Hizmeti Niteliğindeki İhale Konusu İşlere Yönelik Asgari İşçilik İncelemelerinde Yapılan Eksikliklerin Değerlendirilmesi

MR görüntüleme ve radyoloji hizmeti alımına ilişkin ihale konusu işlerin incelenmesinde, sözleşme ve ihale dokümanlarında yer alan sigortalı sayısının Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile uyumlu olması hâlinde, bu durumun yeterli görülerek asgari işçilik yönünden herhangi bir ilave araştırma yapılmaksızın değerlendirmelerin sonuçlandırıldığı, ancak anılan işin niteliği gereği, hizmetin 24 saat kesintisiz şekilde sunulduğu ve sözleşme ile teknik şartnamelerde ulusal bayram ve genel tatil günleri de dâhil olmak üzere sürekli çalışma koşulunun öngörüldüğü dikkate alındığında, yalnızca sigortalı sayılarının karşılaştırılması yoluyla yapılan değerlendirmelerin yetersiz kaldığı hususu çalıştayın bir diğer konusunu oluşturmaktadır.

Öncelikli olarak ünitelerden gelen ihale konusu işlere ilişkin grup başkanlıkları tarafından yapılan ön değerlendirmede denetim gerekçesi eki belgelerin (ihale makamı ile yapılan yazışma, ihale sözleşmesi ve eklerinde yer alan teknik şartname, idari şartname vb.) tam olarak bulunup bulunmadığı incelenecek, belgelerde eksiklik bulunması halinde iş Müfettişe verilmeden ünitelerce eksikliklerin tamamlatılması amacıyla iade edilecektir.

Grup başkanlığınca iade edilmeyip Müfettişe intikal ettirilen denetim gerekçeleri Müfettiş tarafından incelenerek neticelendirilecektir. Müfettişler inceleme yaparken ünitelerden intikal eden denetim talep yazılarının ekinde bulunan ihale makamları ile yapılmış

matbu yazı cevapları ile yetinmeyecek, gerekmesi halinde ilgili idarelerle yeniden yazışma yaparak işin ifasına ilişkin ayrıntılı verileri temin ederek değerlendirmede bulunacaklardır.

İşin fiili yürütüm biçimi, vardiyalı çalışma düzeni ve günün tüm saatlerinde hizmet verilmesi zorunluluğu, asgari işçilik tespitinde dikkate alınması gereken temel unsurlar arasında yer almakta olup, yalnızca beyan edilen sigortalı sayısının yeterli görülmesi, işin gerçek işçilik ihtiyacının belirlenmesinde eksiklik doğurmaktadır. Bu nedenle, bu tür işlerde yürütülen incelemelerde, fiili çalışma süresi, vardiya sayısı, hizmetin kapsamı ve sürekliliği ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de hizmet sunulup sunulmadığı hususlarının açık şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.

Netice itibariyle, matbu içerikli yazışmalarla yetinilmeksizin, her bir dosyada, hizmetin gerçek kapsamı, fiili çalışma düzeni, personel dağılımı ve hizmetin sürekli yürütülüp yürütülmediği hususlarını netleştirecek nitelikte ihale makamları ile yeniden yazışma yapılması, incelemenin sağlıklı ve objektif şekilde yürütülmesi bakımından önem arz etmektedir.

Söz konusu analizin incelemeyi yürüten müfettişçe yapılması esnasında, ihale makamı ile yazışma yapılması dışında, teknik şartnamenin detaylı olarak ele alınması, mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan radyoloji uzmanı vb. çalışanların unvanları ile birlikte dikkate alınması, eksik bilgi ve belgelerin işverenden temin edilmesi, ihale konusu işe ilişkin dokümanların elde edilmesi sürecinde aynı zamanda Kamu İhale Kurumunun https://ekap.kik.gov.tr/ uzantılı internet adresinden yararlanılması gerektiği hususunda mutabakat sağlanmıştır.

1.4. Defter Maliyetinin Hesaplanması

2011/13 sayılı Genelge uyarınca, defter maliyeti hesaplanması gereken asgari işçilik incelemelerinde Grup Başkanlıkları arasında farklılıklar olduğu belirlenmiş olup düzenlenen çalıştayda aşağıdaki şekilde uygulamada birliğin sağlanması uygun görülmüştür.

2013/41 sayılı Genelge ile değişik 2011/13 sayılı Genelgenin "9.22- İstihkak ödemesi yapılmayan ihale konusu işlerde ilişiksizlik belgesinin verilmesi" başlıklı maddesinin son fıkrasında yer alan; "*Sosyal güvenlik denetmenince işin maliyetinin tespit edilememesi halinde bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının tespitini teminen durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir.*" hükmü gereği defter maliyetinin öncelikle sosyal güvenlik denetmenlerince tespit edilmesi esastır.

Grup başkanlıklarına gelen denetim gerekçeleri öncelikle üniteler tarafından denetmenlere gönderilmekte olup, bu görevlerin tamamına yakın bir kısmı hesaplamanın yapılamadığı gerekçesiyle tekrar ünitelere iade edilerek, ünitelerden Başkanlığımıza yönlendirilmektedir.

Grup Başkanlıklarına gelen denetim gerekçeleri üzerinde yapılan incelemelerde sosyal güvenlik denetmenlerince defter maliyetinin çoğunlukla geçerli ve makul bir gerekçe belirtilmeksizin "tespit edilemediği" ifade edilerek ünitelere iade edildiği görülmüştür.

Bundan böyle Grup Başkanlıklarımız tarafından denetim gerekçeleri üzerinde yapılan ön değerlendirmede sosyal güvenlik denetmenlerinin iade gerekçeleri ayrıntılı olarak irdelenecek, tespit edilememe gerekçeleri ve yazı ekinde yer alan yapılan çalışmaları gösteren bilgi ve belgeler birlikte incelenecek, gerekçeleri makul ve uygun olmayan işler kabul edilmeyecek, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Çalışma Talimatında ayrıntılı şekilde belirtilen amir hükümler çerçevesinde gereğinin yapılması için ünitelere denetim gerekçeleri iade edilerek işin maliyetinin sosyal güvenlik denetmenlerince hesaplanması gerektiği bildirilecek, ancak yapılan ön değerlendirmede iade gerekçelerinin kabul edilebilir bulunması ve müfettiş incelemesinin uygun olacağı kanaatine varılması halinde, denetim gerekçesi müfettişlerce incelenmek üzere kayıtlara alınacaktır.

2- Rapor Okuma Komisyonlarında Rapor Okuma Sırasında Dikkat Edilecek Kriterler

2.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı İnceleme Raporları Değerlendirme Kriterleri

1. Kazalı ve tanıklara ait adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, meslek, meslek kodu bilgileri doğru girildi mi?

- Denetim istem yazısı ve eki belgelerden kazalının kim olduğunun kontrolü yapıldı mı?

- Denetim istem üst yazısında kayıtlı sigortalı haricinde kaza olayına maruz kalan (ölen veya yaralanan) başka sigortalı var mı?

2. Kazalının sigortalılık statüsü belirtildi mi?

- Kazalı şahıs sigortalı mı? (Değilse sigortalılık durumu 5510 s.k. 4/1-a ve 4/1-b yönünden değerlendirilecek, sigortalı sayılması halinde işverenden işe giriş bildirgesi, MPHB ve işten ayrılış bildirgesi istenecek ve hakkında 5510/102.mad.nin 1.fıkrasının a-2 alt bendi, j bendi ve m bendinin uygulanması önerildi mi?)

- Kazalı SGDP'li mi yoksa tüm sigorta kollarına mı tabi?

- Kazalı, sigortalı ise İGB yasal süresinde verildi mi? (Verilmemiş ise 5510/23. Madde yönünde işlem yapılıp yapılmaması değerlendirildi mi?)

3. İşverenlik statüsü şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edildi mi? İşveren bilgileri, işveren merkez adresi ile işyeri adresinin kontrolü yapıldı mı? İşyeri sicil numarası doğru mu? İşveren unvanında hata var mı? İşveren tespitinde hata var mı? Asıl işveren-alt işveren, geçici iş ilişkisi var mı?

4. İşverenliğin tartışmalı olduğu durumlarda hizmet akdi ile istisna akdinin ayrımının belirlenmesi açısından bağımlılık unsurunun bulunup bulunmadığı değerlendirildi mi?

- İşin sürekliliği, ücretin ödenme şekli, iş araçlarının sahipliği ve kullanımı gibi hususların tespiti için gerekli ve yeterli araştırma ve değerlendirme yapıldı mı?

5. İncelemenin konusu ve kazalı / meslek hastası bilgileri doğru mu?

- Yer verilmesi gereken belgelere değinildi mi? (Kaza Tutanakları, Sağlık Belgeleri, Hastane Kayıtları, Otopsi Raporu, İfade Tutanakları vs.)

- Olay ile ilgili mahkeme kararı var mı? Varsa kesinleşti mi?

6. Müfettiş tarafından İSG belgelerinin teminine yönelik veya kayıt ve belge ibrazına yönelik tebligat gönderildi mi?

- Gönderildi ise hangi belgeler istenildi? Kazanın türüne göre eksik bilgi ve belge istenildi mi?

- Tebligatı alan kişinin sigortalılığı irdelendi mi?

- Tebligat ile kayıt ve belge istenilmiş ise tebligat usulüne uygun yapıldı mı? Öncelikle E-tebligat sistemi kullanıldı mı? E-tebligat başvurusu olmayan gerçek/tüzel kişilere mi fiziki tebligat gönderildi? Tebligat Kanunundaki öncelik sıralama usulüne dikkat edildi mi?

- 5510/102. maddede sayılan idari para cezaları oluştu mu? Oluşuyor ise konu değerlendirildi mi?

7. Gerek denetim istem yazısı ve gerekse Müfettişin inceleme sürecinde tespit ettiği bilgi ve belgelerden tanıkların kimler olduğu açık mı?

- İşveren, tanıklar veya duruma göre kazalının yakınlarından, kaza olayının oluşum şekli ile kazalının ve tanıkların çalışmalarına yönelik beyan-bilgi talep edildi mi?

8. Mevcut bilgi ve belgelere göre kaza olayının nasıl meydana geldiği net bir şekilde anlatıldı mı?

- Olayın 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının ilgili bentlerine göre iş kazası sayılıp sayılmadığı tespit edildi mi?

- İş kazası sayılmayacaksa neden sayılmadığı belirtildi mi?

- Denetim gerekçesine konu olay hakkında yürütülen inceleme sonucunda olayın iş kazası olarak sayılmaması durumunda, olay 5510 sayılı Kanun'un 15. maddesi çerçevesinde hastalık hali olarak değerlendirildi mi?

- Hastalık hali durumunda 5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre değerlendirme yapıldı mı?

9. Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi sebebiyle iş kazasına uğraması halinde görevin içeriği, süresi ve bu konuda yazılı bir talimat var mı?

- Olay gerçekten göreve giderken veya görevden dönüş sırasında yahut verilen görevi yerine getirmekte iken meydana mı geldi?

- Görevli gönderilmeyi kanıtlayan yazılı talimat, yol ve konaklama giderlerine ait belgelere bakıldı mı?

- Görevle gönderildiği yerde işveren adına tanzim edilen sözleşme, senet, çek vb. belgeleri var mı?

10. Olay trafik iş kazası şeklinde meydana gelmiş ise kazalının araçta bulunma nedeni net olarak belirlendi mi?

- Kazalı aracın şoförü ise sürücü belgesi var mı? Aracın kime ait olduğu araştırıldı mı? Tescil belgesi sorgulandı mı? Duruma göre SRC belgesi, psikoteknik belgesi, takograf kaydı, araç bakım kartı var mı? Aracın periyodik bakım ve onarım belgeleri ile araç muayene belgesi istenildi mi?

- Mahkemelerden olayın taraflarına ait ifade tutanakları temin edildi mi?

11. İşyerindeki faaliyetin konusuna, sigortalının yaptığı iş ve kazanın oluş şekline göre alınması gereken güvenlik tedbirleri ve verilmesi icap eden koruyucu malzemelerle ilgili raporda İSG mevzuatına yer verildi mi?

- Mevzuat ile kaza olayı arasında uygun illiyet bağı kuruldu mu?

- Bu anlamda kusuru bulunan işverenin, üçüncü kişilerin ve kazalının sorumlulukları değerlendirildi mi?

- Kusur oranlarının (toplamı %100 olacak şekilde) dağılımı yapıldı mı?

12. Kurum uygulaması gereği sadece işyerinde geçirilmesi halinde iş kazası sayılan kalp krizi ve beyin kanaması gibi iş kazası olaylarında, olayın meydana geldiği yerin tahlili tam manasıyla yapıldı mı?

- Bu konuda muhtemel ambulans kayıtları talep edildi mi?

- Kusur yönünden sigortalının kaza öncesi ve kaza sonrası dönemlere ait tüm tıbbi belge ve raporları ile özlük dosyası temin edilerek işverenin sigortalı için uygun işe giriş sağlık raporu alıp almadığı, periyodik sağlık muayenelerini yaptırıp yaptırmadığı sorgulandı mı?

- Bu muayenelerde kalp rahatsızlığı, tansiyon gibi bir bulguya rastlandı mı?

- Dosyada veya Kurum MEDULA (hastane/eczane) kayıtlarında kaza öncesinde olan rahatsızlıklarına ilişkin bir kayıt var mı?

-İş kazası olayından önceki tarihlerde sigortalının bünyesini zorlayacak bir çalışma yaptırıldı mı?

- Olay günü sigortalıyı işyerinde rutin dışında bir gerginlik ve stres içine sokacak bir olay cereyan etti mi?

- Sigortalının kaza günü ve önceki günlerde ne kadar sürelerde çalıştırıldığı, çalışma şartlarının kalp krizi vb. rahatsızlığını tetikleyip tetiklemediği gibi hususlar araştırıldı mı?

- İş kazası ile çalışma şekli arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığı değerlendirildi mi?

13. İşveren tarafından işyerinde 6331 sayılı Kanun uyarınca risk analizi yapıldı mı?

- Acil durum eylem planı ile iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sözleşmesinin bulunup bulunmadığının kontrolü yapıldı mı?

14. Kaza olayının meydana gelmesinde işverenin sorumluluğunu düzenleyen 5510 sayılı Yasanın 21/1, 21/2, 21/5, 23, 76/4 ve 6331 sayılı Kanunun 26/e maddesi uyarınca değerlendirme ve öneride bulunuldu mu?

15. Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde tarafların kusurları ayrı ayrı tespit edildi mi?

- Alt işverenlik ilişkisinin kurulması gereken durumlarda 5510 sayılı Kanunun 12. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca asıl işverenin birlikte sorumlu olduğu belirtildi mi?

- Bu anlamda sözleşmelerin temini, ifade alınması, belgelerin toplanması gibi yeterli araştırma, değerlendirme ve öneriler yapıldı mı?

16. Kazanın meydana gelmesinde kazalı sigortalının kusuru/ağır kusuru var mı?

- SSİY'nin 44 üncü maddesinde belirtilen ağır kusur hallerine yönelik değerlendirme yapıldı mı, öneride bulunuldu mu?

- Kusur dağılımı 2014/4 sayılı İç Emir'e uygun mu?

- Değerlendirme sonucunda oluşan kanaate göre önerilen işlemlerde eksiklik var mı?

- İlgili mevzuat ile kaza arasında uygun illiyet var mı?

- Müfettiş değerlendirmesi ile mevzuat arasında uyum var mı?

- İşverenin, sigortalının kusuru ile değerlendirme bölümünde belirtilen kusur oranları uyumlu mu?

17. Kaza olayının meydana gelmesinde 3. kişilerin kusur, kasıt ve suç sayılır hareketlerini düzenleyen 21/4, 21/5, 39/1 ve 76/6 maddeleri ile ilgili değerlendirme ve öneri yapıldı mı?

- Mahkeme kararı olması halinde üçüncü kişinin kusuruna ilişkin öneri yapıldı mı?

- Sigortalının SGDP'li olması durumunda 39/1'in önerilmemesi gerektiği hususuna dikkat edildi mi?

- Geçici 14 madde (b) bendi kapsamında olanların iş kazası meslek hastalığı sigortasına tabi olmadığı hususuna dikkat edildi mi?

18. 5510 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümlerine göre öneri yapıldı mı?

- Kuruma bildirimi yapılmadığı tespit edilen kazalı ve diğer sigortalıların eksik bildirilen gün ve kazançları için gerekçeleri ve mevzuat hükümleri belirtilerek prim belgeleri istenildi mi? Resen düzenlenmesi ile buna ilişkin tüm idari para cezaları önerildi mi?

- Ülkemizle ikili sözleşmesi olmayan ülkelerde 5510 sayılı Kanunun 5/1-g maddesi kapsamında çalışan ve iş kazasına uğrayan kişilerin İş-Kur sözleşmelerindeki (İş-Kur tarafından onaylanan) ücretleri dikkate alındı mı?

19. Meslek hastalıklarında il müdürlüğünce hazırlanan dosya muhteviyatı ve müfettişlerimizce öncesinde düzenlenen raporların içeriğinden, işyeri çalışma koşulları ve zararlandırıcı etkenleri ortaya koyacak nitelikte basılı, elektronik kayıt ve dokümanlar, makine/tesisat üretim sürecine ilişkin kullanım kılavuzu ve kataloglar, üretim, depolama, paketleme, yükleme, taşıma ve benzeri süreçlerde maruz kalınan gaz, toz, yük benzeri malzemeye ilişkin alış-satış belgeleri, Bakanlığımız iş müfettişliğince düzenlenen tutanak ve raporlar vb. belgelerin bulunması halinde mevcut belgeler değerlendirildi mi?

- Gerekmesi halinde meslek hastalığı yapıcı nitelikte görülen işyeri ile ilgili ilave bilgi, belge temini yoluna gidildi mi?

- Kusur izafe edilecek işverenin açıklaması talep edildi mi?

20. Meslek hastalığı incelemelerinde sigortalının çalıştığı ve meslek hastalığı yapıcı işyerlerinin tamamı incelenip kusur değerlendirmesi yapıldı mı?

- Meslek hastalığı ile kusur verilen işverenlerin faaliyet konuları ve sigortalının görevi arasında uygun illiyet var mı?

21. Meslek hastalığı olayında hizmet süreleri doğru tespit edildi mi?

- Meslek hastalığı olayında hizmet süresi belirlenirken iptal ve ek bildirgeler kontrol edildi mi?

- Yapılan hesaplamada hizmet sürelerinde fiili hizmet süreleri hariç tutuldu mu?

22. Meslek hastalığı, sigortalının çalışmalarını sonlandırdıktan sonraki bir dönemde veya en son çalışılan işyerinde ortaya çıkabilmekle birlikte, meslek hastalığına sebep olan etki, son çalışılan işyeri çalışma koşullarından kaynaklanabileceği gibi bu hastalığa yol açan meslek hastalığı yapıcı nitelikteki diğer işyerlerindeki çalışmalarından da kaynaklı olabileceğinden denetim istem yazıları ekinde yer alan ve sigortalının çalıştığı meslek hastalığı yapıcı işyerlerine ilişkin bilgileri içeren formda (2016-21 sayılı Genelge eki Ek-12) yer alan işyerlerinin dışında, başka meslek hastalığı yapıcı işyerlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi mi?

- Meslek hastalığına sebebiyet veren işyerlerindeki çalışmalardan hareketle kişinin yaptığı iş, çalıştığı bölüm, çalışma şartlarına ilişkin yapılan tespitler, bu işyerinde etkiye maruz kaldığı süre ve iş sağlığı ve güvenliğine aykırılık durumları gibi hususlar yükümlülük süresi aşılsa dahi göz önünde bulundurulduu mu?

- Kusur oranları belirlenirken yükümlülük süresini aşan işyerlerindeki çalışmaları da dikkate alınarak raporda değerlendirme yapıldı mı?

- Tüm bu hususlar kusur oranları belirlenirken göz önünde bulundurulduu mu?

23. Raporun "Sonuç ve Kanaat" bölümünde işyerinin tescili, kazalı ve tanıkların sigortalılıklarının tescili, prim belgelerinin istenilmesi, (belge bazında) uygulanacak idari para cezaları, olayın iş kazası ve meslek hastalığı sayılıp sayılmadığı, sorumluluk durumları ve diğer hususlar ayrı maddeler halinde ve ilgili Kanun hükümleri belirtilerek (eksiksiz bir şekilde) yazıldı mı?

- Raporların sonuç bölümünde uygulanıp uygulanmayacağı fark etmeksizin 5510 sayılı Kanunun ilgili tüm maddelerine yer verildi mi?

- Sigorta prim teşviklerinin durdurulması veya iptalini gerektirecek durumlar ile asgari ücret desteğinin geri alınması ile ilgili önerilerde bulunuldu mu?

24. Raporun mucibin geldiği ünite haricinde birden fazla üniteyi ilgilendiriyorsa ilgili ünitelere gönderilmesi önerildi mi?

25. Raporda değerlendirme konusu yapılan belgelerin neler olduğu belirtildi mi?

- Bu belgeler raporun "Değerlendirmeye Esas Belgeler ve İfadeler" bölümüne yazıldı mı?

- İçerikleri özet olarak alındı mı? İçeriklerinden bu bölümde bahsedilmedi ise "Konunun Değerlendirilmesi" bölümüne yazıldı mı?

26. Başkanlığımız tarafından belirlenen format ve şekle uygun rapor düzenlendi mi?

- Rapor kapağı, alt bilgileri, ek belgeler listesi ile mühür ve imzalar tam mı?

- Rapor dili resmi yazışma kurallarına uygun mu?

- Raporda uygulanması önerilen İPC'ler ve tespit edilen PEK tutarları doğru hesaplanarak rapor istatistik özetine aktarıldı mı?

27. TYS sisteminde kayıtlı olan denetim istem yazısı ve ekleri ile rapor ekine alınan görevlendirme belgesi ve ekleri karşılaştırılarak mutabakat sağlandı mı? Gözden kaçan belge var mı?

28. Eğitim belgeleri dahil tüm belgelerde isimleri kayıtlı olan ve işyerinde çalıştıkları anlaşılan kişiler ile ilgili raporda gerekli değerlendirmeler yapıldı mı?

29. Raporda çalışma izin belgesi olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu sigortalılar ile ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ihbarda bulunuldu mu?

30. 6331 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata aykırı olduğu tespit edilen hususların (somut olarak, kişilerle ilişkilendirilerek, ilgili dönem ve fiil belirtilmek suretiyle) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya diğer kamu kurumlarına bildirilmesine yönelik raporda önerilerde bulunuldu mu?

2.2. Asgari İşçilik İnceleme Raporları Değerlendirme Kriterleri

1. İşyerinin Kanun kapsamına alınış tarihi ve faaliyet konusu doğru mu?

- Geçici kabul, kesin kabul tutanakları mevcut mu?
- İşin teslim edilmesinden sonra prim bildirimi yapılmış ise değerlendirmede dikkate alındı mı?

2. İhale konusu ve inşaat işyerleri ile ilgili yapılan incelemelerde işverenler tarafından salt ve/veya malzemeli işçilik içerdiği iddiası ile incelemeye sunulan indirime konu edilen veya edilmeyen faturalar ile ilgili açıklama ve değerlendirme yapıldı mı? Tutarları doğru mu?

3. TYS sisteminde kayıtlı olan denetim istem yazısı ve ekleri ile rapor ekine alınan görevlendirme belgesi ve ekleri karşılaştırılarak mutabakat sağlandı mı? Gözden kaçan belge var mı?

4. Görev emri ekinde yer alan denetim istem yazısı ve eki belgeler incelenerek ihale konusu veya özel bina inşaatı ile ilgili ünitelerce asgari işçilik ön araştırma işlemi usulüne uygun yapıldı mı?

- Yapıldı ise eksik işçilik işverene tebliğ edildi mi?
- İşveren yasal süre içinde SSİY/112. maddenin dördüncü fıkrasında sayılan hallerle itiraz etti mi?
- İhale konusu işe ilişkin ihale dokümanı, özel nitelikteki inşaat işyerlerine ilişkin yapı ruhsatı var mı?
- Bulunuyor ise bu belgelerdeki bilgilerin içerikleri değerlendirildi mi?

5. Müfettiş tarafından kayıt ve belge isteme tebligatı usulüne uygun gönderildi mi?

- Öncelikle E-tebligat sistemi kullanıldı mı? E-tebligat başvurusu olmayan gerçek/tüzel kişilere mi fiziki tebligat gönderildi? Tebligat Kanunundaki öncelik sıralama usulüne dikkat edildi mi?
- Tebliğ durumu kontrolü yapıldı mı?
- Hangi döneme ait kayıt ve belgeler talep edildi?
- İbraz edildi mi? İbraz süresinde yapıldı mı?
- İbraz edilmeyen kayıt ve belge var mı?
- Kayıt teslim alma tutanağı düzenlendi mi?
- Kayıt inceleme tutanaklarındaki tespitler yerinde mi?

6. İhale konusu işe ve özel nitelikteki inşaat işyerlerine ait gelir ve giderler kayıt inceleme tutanağında yer aldı mı?

- Malzemeli ve salt işçilik fatura dökümleri yapıldı mı?
- Faturalara ait gerekli ve yeterli bilgiler tutanakta var mı?
- İşin başlama ve bitiş tarihleri ile işin konusuna ilişkin çelişkili durumlar tutanakta irdelendi mi?
- Faturaların konusu ile ilgili açıklamalar ve tartışmalı durumlarda beyanlar ve tespitler var mı?

- Faturaların düzenlenme tarihleri ile işin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki uyumsuzluklara ilişkin beyanlar var mı?

- Defter maliyetine ilişkin tespit yapıldı mı?

- İhale konusu işin geçici ve kesin kabul tutanakları ile yapılan işler icmali ve hakediş cetvellerindeki iş dökümleri ve büyüklükleri irdelenerek faturalarla mukayesesi yapıldı mı?

- Özel nitelikteki inşaat işyerlerinde işin başlama ve bitiş tarihleri ile işin niteliği, yapının sınıfı ve grubu, esas alınan m² maliyet bedeli tespiti yapıldı mı?

- Kuruma bildirilen sigortalıların yaptıkları işe göre değerlendirmeye esas alınıp alınmayacağı yönündeki değerlendirmeler var mı?

- PEK üst sınırı üzerindeki ödemeler var mı?

- İşe başlama ve işin bitim tarihi sonrası sigortalı bildirimleri var mı? Bildirim yapılmış olması halinde konu hakkında değerlendirme yapıldı mı?

7. Kayıt inceleme tutanağında yer alan tespitlere göre malzemeli ve salt işçilik içeren faturalara yönelik değerlendirmeler raporda açık bir şekilde yapıldı mı?

- Değerlendirmeye alınmayan faturalara ilişkin açıklamalar yapıldı mı?

- Değerlendirmeye alınan faturalara ilişkin fatura sahibi firmaların işin yapıldığı dönemde yapılan işe uygun tescilli dosyalarının ve işin tutarına göre yeterli işçilik bildiriminin bulunduğuna yönelik değerlendirme yapıldı mı?

- İşkolu kodu uyumsuzluğu olan, yeterli işçilik bildirimi veya tescilli dosyası bulunmayan faturalarla ilgili karşıt inceleme yapıldı mı?

- Karşı inceleme sonucunda eksik işçilik bulunduğu tespit edilen fatura sahibi devamlı mahiyetteki işyerleri ile ilgili asgari işçilik uygulanması amacıyla RTB'den izin alındı mı?

- Uygulanan asgari işçilik oranları mevzuata uygun seçildi mi?

8. Asgari işçilik değerlendirmesinin matematiksel hesabı doğru yapıldı mı?

9. Eksik işçilik çıkması halinde bu tespite ve diğer tespitlere göre raporun sonuç ve kanaat bölümünde gerekli önerilerde bulunuldu mu?

10. 5510 Kanunun 85. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale edilen ve asgari işçilik oranı belirlenmeyen MR görüntüleme, radyoloji işkolları, rapor sonuç okuma ile ilgili asgari işçilik incelemelerinde işin sözleşmesi ile idari ve teknik şartnamede çalıştırılması istenilen personel sayısı ve niteliği ile çalışma sürelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi mi?

- İhale makamı ile çalıştırılanların isim ve kimlik bilgileri ile çalışma süreleri hakkında yazışma yapıldı mı?

- Genelde sözleşme ve şartnamelerde ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil ve 24 saat esasına göre hastanelerde personel bulundurulması öngörüldüğünden bu hususta araştırma ve değerlendirme yapıldı mı?

11. İstihkak ödemesi yapılmayan asgari işçilik incelemelerine konu işlerde defter maliyet tespiti mevzuata uygun bir şekilde yapıldı mı?

3- Katılımcılar Tarafından Sunulan Çözüm Önerileri ve Diğer İlgili Hususlar

1. İncelemeyi yapan müfettişin yaptığı çalışma ile ek belgeler listesini oluşturmuş olması, ek belgeler listesi ile rapor eklerinin uyumlu olması, ek belgelerin niteliğinin de uygun olması (asıl/nüsha) gerekmektedir.

- İş kazası, meslek hastalığı, özel bina ve ihale konusu incelemelerinde denetim gerekçesi ve ekleri üniteler tarafından manuel olarak eklenmemekte, TYS sistemine elektronik ortamda yüklenmektedir. İncelemeyi yapan müfettiş tarafından rapor içerisinde atıf yapılan ilgili belgelerin (ünite komisyon kararı, kolluk birimlerince alınan ifadeler/tanık ifade

tutanakları, savcılık ve mahkeme kararı, asgari işçilik değerlendirmesinde ünite tarafından ön değerlendirme belgesi) ek belgeler listesine konulması gerekmektedir.

- İş kazası incelemelerinde; denetim gerekçesi ekindeki bilirkişi raporları, ifade tutanakları vb. belgeler esas alınarak kanaat oluşturulması mümkün olsa dahi iş kazası incelemelerinde kusurlu bulunan işverene tebligat yapılmadan rapor tanzim edilmemeli, işveren yapılan incelemeden haberdar edilmeli, savunma hakkının kullandırılmasına engel bir durum oluşturulmamalı, bu nedenle 2023/01 sayılı İç Emir gereği işverene tebligat gönderilmesi gerekmektedir.

2. İş kazası incelemelerinde işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur durumlarının toplam 100 puan üzerinden dağıtılması, sorumluluk tespiti yapılmasına rağmen kusur oranı belirtilmeyen raporların işleme alınmaması, kusur durumlarının 2014/04 sayılı İç Emir çerçevesinde değerlendirilmesi, kusur oranlarında aşırı orantısızlığa imkan verilmemesi gerekmektedir.

3. İhale konusu veya özel nitelikteki inşaat işyerlerinde asgari işçilik incelemeleri ile ilgili olarak işverenler tarafından ibraz edilen salt/malzemeli işçilik faturalarının iş kolu kodu uygunluğu, devamlı işyerinden bildirilen işçiliğin en azından faturada kayıtlı tutara oran uygulandığında yeterli olup olmadığı, hakedişten ve yapı maliyetinden indirime konu edilen ve/veya edilmeyen faturalar ile ilgili açıklama ve değerlendirme yapılması, tereddüt duyulan faturalar için öncelikle karşıt inceleme yapılması ve karşıt inceleme sonucunda gerekmesi halinde fatura düzenleyen firma için asgari işçilik incelemesi talep edilmesi değerlendirilmelidir.

4. 5510 sayılı Kanunun 102/1-e maddesi uyarınca ibraz edilmeme cezası uygulanan raporlarda, tebellüğe ilişkin ıslak imzalı alındı/e-tebligat çıktısının rapora ek yapılması gerekmektedir.

5. Denetim kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerde (ifade tutanakları, eğitim belgeleri, tebligat alındısı vb.) kayıtlı bulunan kişilerin sigortalılık durumları sorgulanmalı, inceleme konusu olayla ilgili kişilerin sigortalılıkları raporda değerlendirilmeli, olayla irtibatı olmadığı için hakkında gerekli bilgi ve değerlendirme yapılamayacak diğer kişilerin sigortalılık durumlarının kontrolünün ünitelerce yapılmasının raporda önerilmesi gerekmektedir.

6. Mevzuat uyarınca çalıştırılması yasak olan çocuklar, kayıt dışı çalıştırıldığı anlaşılan yabancı uyruklu kişiler hakkında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirimde bulunulması önerilmelidir.

7. Aynı kazaya maruz kalan ve aynı işyeri sigortalısı olduğu anlaşılan sigortalılar/kazalılar ile ilgili raporun bütünselliği açısından tüm kazalılar (ölü veya yaralı) açısından iş kazası incelemesi yapılarak sonuç oluşturulmalıdır.

8. Kusur atfedilen hallerde; kusura dayanak teşkil eden mevzuata aykırılığa ilişkin kanun ve yönetmelik maddelerini aynen yazmak yerine ilgililerin kusura dayanak fiillerinin mevzuatın hangi maddesine hangi gerekçeyle aykırılık teşkil ettiğinin gerekçeli açıklaması belirtilerek değerlendirme bölümünün raporlanması gerekmektedir.

2015/1 sayılı İç Emirde açıkça ifade edildiği üzere; rapor metinlerinde çok zorunlu olmadıkça kişi ifadelerine tekraren ve aynen yer verilmeyecektir.

9. 5510 sayılı Kanunun 39/1 ve 76/6 maddelerinin uygulanması için mahkeme kararı (kasıt ve suç sayılır hareket) gerektiğinden kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kazalarda ilgili maddelerin uygulanması önerilmemeli, mahkeme sürecinin takip edilerek sonucuna göre işlem yapılması önerilmelidir.

10. Trafik iş kazalarından sadece trafik polisi tutanakları esas alınarak kusur oluşturulmamalı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da dikkate alınarak taraflara kusur verilmelidir. Sadece trafik kazası tespit tutanağı esas alınacak ise asli kusur %75, tali kusur %25 olarak dikkate alınmalıdır.

11. İş kazası incelemelerinde kusur dağılımı yapılırken, kazalı dışındaki diğer işyeri sigortalıları hakkında kusur değerlendirilmesi yapılırken (kişisel kusur, suç sayılır hareket ve kasıt unsuru bulunan haller dışında), bu sigortalıların işveren adına faaliyette bulundukları göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır.

12. 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının uygulanmasında Başkanlık Makamının 22.12.2023 tarihli Oluru ve Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.03.2024 tarihli ve 91199358 sayılı Genel Yazısı dikkate alınmalıdır.

Anılan yazıda, Başkanlık Makamının 22.12.2023 tarihli Oluru ile özetle iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm dolayısı ile hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için; iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan kendi hak sahiplerine (üçüncü kişi durumunda olan) veya aynı iş kazası sonucu ölen birden fazla sigortalının bulunması halinde ise iş kazasının meydana gelmesinde kusuru bulunan diğer sigortalının (üçüncü kişi durumunda olan) hak sahiplerine 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi besinci fıkrası gereğince rücu işlemi yapılmamasının yerinde olacağının talimatlandırıldığı, Başkanlık Makamının 18.03.2021 tarihli Oluru ile 22.12.2023 tarihli Oluru arasında düzenlenen müfettiş raporlarına ilişkin olarak ise, bahsi geçen iki Olur arasında tahsis servislerine intikal eden müfettiş raporları hakkında güncel Olur dikkate alınarak rücu işlemi yapılmaması gerektiği belirtilmiştir.

13. Mevcutta 45 gün olan rapor okuma süresinin 30 güne düşürülmesi bilahare yapılacak İç Emir ile düzenlenecektir.

4. Kurum Mevzuatı ve Diğer Mevzuatlarda Düzenleme Yapılmasını Gerektiren Hususlar

4.1. Asgari işçilik tespit komisyonu tarafından MR görüntüleme ve radyoloji hizmeti niteliğindeki ihale konusu işlere yönelik asgari işçilik incelemelerinde asgari işçilik oranının belirlenmesi, incelemelerde iş sürecinin hızlandırılmasını ve Kurum alacağının tahsilinde kolaylık sağlayacaktır.

Bu amaçla 2022/11 sayılı Genelge ile değişik 2011/13 sayılı Genelgenin "9.25 İşçilik oranı tespit edilmeyen işler" başlıklı maddesinde; "5510 Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale edilen MR görüntüleme ve radyoloji işkollarında yeterli işçilik bildiriminde bulunulup bulunulmadığının tespiti için ünitelerimizce ilgili dosyaların asgari işçilik tespit komisyonlarına gönderilmeden doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderilerek ilgili Grup Başkanlıklarınca, müfettişlik bilgi ve birikimi kapsamında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının bildirilip bildirilmediği yönünde gerekli incelemenin yapılmasını müteakip düzenlenecek rapora göre işlem yapılması gerekmektedir." yer alan hükmün revize edilmesi uygun olacaktır.

4.2. 2011/13 sayılı Genelge ekinde bulunan ve üniteler tarafından ihale makamına gönderilen yazıda yer alan ihale makamından istenecek belgelere işi yapan (yüklenici) firmanın personel bilgileri ve çalışma sürelerine ilişkin maddenin eklenmesi suretiyle ihale makamından gelecek yazının istenen şekilde gelmesi sağlanacaktır. Ayrıca ihale makamlarından gönderilecek belgelerin tam ve doğru gönderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından diğer Bakanlıklara ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulmasının sağlanması da alternatif bir yöntem olarak değerlendirilmelidir.

4.3. 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen eğitime başlama tarihlerinin fiili çalışma süresinden sayılmasına ilişkin hükmün 2013/11 sayılı Genelgeye eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

4.4. Kurum dışı kapsamlı çalışma ve kanuni düzenleme gerektiren öneriler;

- 5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması açısından 6331 sayılı Kanunda 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki sigortalıların kendi kusurları ile ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.
- Uzaktan çalışmalarda meydana gelen iş kazası veya meslek hastalıklarına ilişkin mevzuat düzenlemesi ihtiyacı vardır.
- İşyeri kavramının iş organizasyonunu kapsayacak şekilde yeniden mevzuat düzenlemesine ihtiyaç vardır.

5- Denetim Gerekçelerinin İade Nedenlerinin Değerlendirilmesi

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız görev tanımına giren teftiş, inceleme ve soruşturma konularındaki etkinliğin daha da artırılması adına zaman ve insan kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla, Kurum Başkanlık Makamının 13.03.2023 tarihli ve 67215731 sayılı Olurlarınca yayımlanan "…*Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız görev alanına giren* ***ölümle sonuçlanan iş kazaları ile meslekte kazanma gücü kayıp oranı %10'un üzerinde belirlenen meslek hastalığı soruşturmalarında****, verilecek ödenek veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın belirlenmesine yönelik işyeri kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılmasına Başkanlığımızca gerek görülmeyenler için,* ***işyeri kayıt ve belgelerinin incelemesi yapılmaksızın****, müfettişlerce yapılacak değerlendirmenin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında tanımlanan hususlarla sınırlı tutulması ve münhasıran işyeri veya şirket merkezinin bulunduğu mahalde geçici süreyle müfettiş görevlendirilmesi usulünün bırakılarak, buna ilişkin süreçlerin Başkanlığımızın belirleyeceği takvim ve yönteme göre yürütülmesi kararlaştırılmıştır…"* içerikli 07.04.2023 tarihli 2023/1 sayılı İç Emir uyarınca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı Grup Başkanlıklarımız uhdesinde görevli müfettişlerce konuya ilişkin raporların belli istisnalar hariç büyük oranda müfettişlerce düzenlenen kayıt inceleme tutanağı ve müfettişlerce alınan ifade tutanakları vb. ile yapılan tespitler üzerinden düzenlenmesi aşamasından, 2016/21 sayılı Genelgede vurgulanan "**Ünitelerce tekemmül ettirilmiş denetim talebi hazırlık dosyalarında**" bulunan bilgi ve belgelerden müfettişlerce yapılan tespitler üzerinden düzenlenmesi aşamasına geçilmiş olması nedeniyle,

Daha öncesinde gerek Emeklilik Hizmetler Genel Müdürlüğünün "*Teftiş Dosyalarının Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar*" konulu 07.09.2017 tarihli ve 4516245 sayılı Genel Yazısında gerekse tüm Grup Başkanlıklarının bağlı İl Müdürlüklerine gönderdiği muhtelif dağıtımlı yazılarında denetim taleplerinde dikkat edilmesi gereken hususlara, yukarıda bahsi geçen 2023/1 sayılı İç Emirle amaçlanan, zaman ve insan kaynaklarının kullanımı bağlamındaki etkinlik ve verimliliğe ulaşılması adına, **Ünitelerimizce azami hassasiyetin gösterilmesi gerekliliği ile birlikte,** gerek iş kazası ve meslek hastalığı gerekse asgari işçilik kapsamındaki denetim talebi hazırlık dosyalarında da bilahare dikkat edilmek üzere;

5.1. İş Kazası Denetim Talebi Hazırlık Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-2016/21 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası dosyalarında ünitece yapılması gereken ön araştırma sürecinde, adli ve idari belgelerin teminine yönelik yazışmaların ya hiç yapılmadığı ya da ilgili makamlardan eksik bilgi ve belge talep edildiği, cevapların beklenilmediği, ilgili tüm birimlerle yazışmaların tamamlanmadığı, evrak güvenirliği açısından resmi makamlardan temin edilmesi gerekirken olayda taraf konumunda bulunan hak sahiplerince verilen evraklarla yetinildiği gibi durumlar gözlemlenmektedir.

İş kazası inceleme talebinde bulunulmadan önce adli birimler (savcılık, mahkeme) ve kolluk birimleri (emniyet, jandarma) ile yapılacak yazışmalarda "ifade tutanakları ile varsa bilirkişi raporu, olay yeri tespit tutanağı, trafik kazası tespit tutanağı, otopsi tutanağı, iddianame/kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, fezleke, duruşma tutanakları, kamera kayıtları vb." belge isimlerinin belirtilmesine özen gösterilerek ilgili birimlerden istenilecek belgelerin detaylandırılması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, sadece iddianame, takipsizlik kararı veya fezleke istenilmemeli, özellikle ifade tutanakları ile bilirkişi raporları vb. inceleme için gereksinim görülen belgeler açıkça belirtilerek talep edilmelidir. Aynı şekilde sağlık tesisleriyle yapılacak yazışmaların da (ambulans kayıtları, epikriz özetleri, sağlık raporları gibi) açık ve istenilen belgelere yönelik olması gerekmektedir.

-Ayrıca adli birimlere gönderilen yazıların yeni tarihli olduğu ve cevabının gelmesi için **makul bir süre** beklenilmediği, soruşturmanın derdest olduğu, gizlilik kararı bulunduğu bilgisi verilmesine rağmen sonrasında tekrar yazışma yapılmadığı, olayın gerçekleştiği mahal savcılık ile yazışma yapılmadığı, savcılık/mahkemeler arasında yetkisizlik kararı verildiği yahut yazılarında diğer ilgili savcılıklardan/birimlerden temin edilebileceği yönünde yol gösterilmesine rağmen ilgili bu makamlarla yeniden yazışmalar yürütülmediği gözlenmektedir.

-İş kazası olayının türüne göre (yüksekten düşme, trafik kazası, yangın, göçük, araç ve makine devrilmesi, sıkışması gibi olaylar) adli ve idari birimlerce düzenlendiği bilinen tutanak ve raporların mutlaka temin edilmesi gerekmesine rağmen Kuruma verilen cevaplar ve eksik belgelerle yetinildiği, adli ve idari birimlerle defaatle yazışma yapılmasına rağmen cevap alınamaması halinde ise tüm bu belgelerin temini için Kurum avukatı aracılığıyla temin edilmesi gibi diğer yöntemlere başvurulmadığı, işverence iş kazası bildiriminde bulunulmadığı durumlarda işverenlerden bilgi, belge ve yazılı açıklama talep edilmediği görülmektedir.

Dolayısıyla eksik bilgi ve belgeler tamamlanmadan ünitece iş kazası kararı alınması noktasında sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı gibi inceleme de yürütülemeyeceğinden iş bu ön araştırma yapıldıktan ve yazışmaların sonucu alındıktan sonra ünitece işlem yapılmalı ve gerekmesi halinde teftişe gönderilmelidir.

2- Ünite/komisyon kararlarının gerekli bilgi ve belgeler toplanmadan alındığı görülmektedir. Bilindiği üzere, 2016/21 sayılı Genelge 2.1.1 bölümü doğrultusunda iş kazasının Kısa Vadeli Sigorta Servisi tarafından tespit edilmesi halinde ünite kararı, Kısa Vadeli Sigorta Servislerince karar verilememesi/iş kazası değildir kararlarına itiraz edilmesi durumunda ise İş Kazası Tespit Komisyonu marifetiyle komisyon kararı alınacağı şeklinde ikili bir tespit aşaması süreci izlenmektedir. Bazı denetim taleplerinde bu sürecin işletilmediği, işletildi ise de hem ünite kararı hem de komisyon kararının birlikte gönderilmesi gerektiği, olayın iş kazası olup olmadığına karar verilmeyen bu tutanaklarda neden tereddüt edildiğine dair yeterli açıklamaların ve izahının ortaya konulmadığı, hatta bazen olayın sarih bir şekilde iş kazası olduğu ya da olmadığı açık öngörülmekte iken "karar verilemediği" yönünde sonuç oluşturularak süreçten kaçınıldığı gözlemlenmektedir. Tüm iş kazası vakalarında ünite/komisyon kararlarının ve tutanaklarda maddeler halinde temin edildiği belirtilen evrakların mutlaka dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

3- Tescilsiz iş kazası olaylarında da iş kazası bildirimi bulunmadığından, gerek talep dilekçelerinde gerekse adli ve idari belgelerde işveren olduğu öne sürülen yahut öngörülen tescilli/tescilsiz bu işyerlerinden/işverenlerden yahut konuya ilişkin bilgisi olabilecek şahıslardan vakaya dair bilgi, belge ve yazılı açıklamasının istenebilmesine rağmen, işverenlik tespiti ön araştırmasının göz ardı edildiği fark edilmektedir. Oysa ki, işverenlik durumu, aralarındaki iş ilişkisi, çalışma şekli ve durumu gibi hususların açıklığa kavuşturulması hususunda ünitelerce bu yazışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Yapılan bu ön çalışmalar sonucu iddia durumundaki işveren bilgilerinin de denetim istem yazısında mutlaka belirtilmesi (boş bırakılmaması) gerekmektedir.

Sigortalılık tespiti yapılmadan "iş kazasıdır" kararı alınamayacağı bilinmekle birlikte, olayın oluşumu, illiyet kurulamaması, çalışma durumu, mahkeme kararları/bilirkişi raporlarındaki kişinin hizmet akdinin bulunmadığı/iş kazası olmadığı, iş kazası iddiası bulunmadığı gibi hususlar dikkate alınarak, tereddüt içermeyecek şekilde "olayın iş kazası olmadığı" yönünde karar alınabilmelidir.

4- Kalp krizi, beyin kanaması, ani bayılma ve rahatsızlık geçirme gibi ölümle sonuçlanan vakalar nedeniyle işyerinde meydana gelen ölüm olayları iş kazası sayılabileceğinden bu tür vakalarda ünitelerce iş kazası ünite/komisyon kararının alınması sürecinde yeterli araştırma yapılmadan denetim talebinde bulunulduğu görülmektedir.

Kalp krizi ve benzeri vakalarda genel kanı olarak adli soruşturma yapılmadığı düşünülerek ünitelerce adli makamlarla yazışma yapılmadığı, yapıldı ise sadece bu adli yazışmaların karar vermek için yeterli olmayacağı, bunun yanı sıra gerekirse işveren ve hak sahipleri ile yazışma yapılarak kalp krizi ve benzeri olayların başlangıç yeri ile ölüm olayının gerçekleşme mahallinin sorulması, işe giriş sağlık raporu ile ölüm belgesinin doktor onaylı halinin temini, ilgili sağlık kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılarak kazalının olay tarihi ve sonrasına ilişkin sağlık kayıtlarının talep edilmesi, bu tür vakalarda genellikle ambulans kullanımı söz konusu olabileceğinden ilgili birimlerden ambulans kayıtları, otopsi tutanağı, hastane epikrizleri, adli tıp raporları gibi evrakların muhakkak istenilmesi ve elde edilecek tüm bilgi ve belgelerden sonra olayın iş kazası olup olmadığı yönünde ünite/komisyon kararının alınması gerekmektedir.

5- İş kazasının meydana geldiği tarihte yaralanarak/rahatsızlanarak kaldırıldığı sağlık tesisinde daha sonraki tarihlerde yahut tedavi sonrası uzun zaman geçtikten sonra ya da yaralanmalı iş kazası olayının denetmenler servisine havale edilmiş olmasından sonra ölümün meydana geldiği olaylarda, ölümün iş kazasına bağlı olup olmadığını belirten Kurum Sağlık Kurulu kararının denetim talebi ekinde bulunmadığı görülmektedir. 2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Birinci Bölümün 2.2. maddesinde yer verilen talimatlar uyarınca, sigortalılık niteliğine haiz olup Kuruma bildirimi yapılmış olan sigortalıların iş kazası geçirmesi ve kaza tarihinden sonraki bir tarihte vefat etmesi ve olayın da iş kazası ünite/komisyon kararı ile iş kazası sayılması halinde, **ölümün iş kazasına bağlı olup olmadığının tespiti amacıyla** öncelikle ilgili sağlık kuruluşu ile yazışma yapılarak ölüm nedeninin hastaneye gittiği yaralanmadan/rahatsızlıktan kaynaklı olup olmadığının sorulması ve konuya esas teşkil edecek sağlık belgelerinin temin edilmesi, sonrasında tüm bu bilgi ve belgelerin Kurum Sağlık Kuruluna sunulması ve alınacak cevaba göre ölümün iş kazasına bağlı olduğuna karar verilmesi halinde konunun incelenmek üzere ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilmesi, aksine ölümün iş kazasına bağlı olmadığına karar verilmesi halinde ise 2016/21 sayılı Genelgede belirtilen diğer şartların sağlanması halinde sosyal güvenlik denetmenlerine gönderilmesi gerekmektedir.

6- Yurtdışı iş kazası olaylarında talep sahibince verilen bilgi ve belgelerle yetinildiği, genellikle yurt dışı yazışması yapılmadığı, yapıldığında da konsolosluklarca birtakım belgelerin (pasaport, ölümün meydana geldiği yer) gönderilmesi durumunda ilgili birimlerle yazışma yapılabileceğinin belirtilmesine rağmen, söz konusu belgelerin teminin yoluna gidilmeden ve tekrar yazışma yapılmadan konunun doğrudan teftişe intikal ettirildiği, sürecin tamamlanmadığı görülmektedir.

Oysaki, yurt dışında gerçekleşen tescilli/tescilsiz iş kazalarında Kurumca yapılacak araştırma ve incelemelerin sağlıklı yürütülebilmesi adına öncelikle gerek iddia sahipleri ve işveren tarafıyla yazışma yapılarak konuya dair açıklamalarının ve eldeki belgelerin alınması (çalışma izinleri dahil), yetkili T.C. Konsolosluk/Elçilik birimleriyle (kurumsal düzeyde) yazışma yapılmak suretiyle olayın meydana geldiği ülkenin adli ve idari birimlerince düzenlenmiş kayıt, tutanak, ifadeler gibi tüm evrakların temini yoluna gidilmesi (tercüme ettirilmiş haliyle), muhakkak cevap alınması, tüm bu aşamalar sonrasında ülkeler arasındaki sosyal güvenlik anlaşması bulunup bulunmadığı, var ise bu sözleşme şartları da göz önünde

bulundurularak şahsın yurt dışındaki çalışmaları, sigortalılık durumu ve iş kazası yönünden gerekli değerlendirmelerin yapılarak ünite/komisyon kararına bağlanması, net bir şekilde iş kazası sayılması ya da karar verilememesi durumunda (yazışmalar dahil) tüm dosya muhteviyatı ile birlikte denetim talebinde bulunulması gerekmektedir. (Özellikle yurtdışı kalp krizi vb rahatsızlık vakalarında mutlaka işyerinde/kullandığı araçta/görevlendirildiği alanda olduğu gibi hususların netleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

7- Toplu iş kazası olaylarında, birden çok ölen ve yaralanan sigortalı olmasına rağmen yalnızca ölen sigortalı için denetim talebinde bulunulduğu, her bir sigortalı için ayrı ayrı denetim talepleri çıkartıldığı, sadece gelir talebinde bulunanların isimleri belirtilerek diğerlerine değinilmediği, toplu iş kazası kapsamında daha önce düzenlenmiş müfettiş raporunda tüm sigortalılar yönünden değerlendirme yapıldığı halde aynı olayda ölen/yaralanan başka bir sigortalı için yeni bir denetim talebinde bulunulduğu gibi hususlar fark edilmektedir.

Gerek Başkanlığımızın 2014/4 sayılı İç Emri ve gerek 2016/21 sayılı Kurum Genelgesine göre incelemelerin yeknesak bir şekilde yürütülmesi ve olayın bütünselliğinin sağlanması amacıyla aynı kaza olayında vefat eden ve yaralanan tüm kazalılara ve bunların işverenlerine ait bilgi ve belgelerin toplandığı ve eklendiği tek bir yazı ile denetim talebinde bulunulması gerekmektedir. Ancak ölümle sonuçlanan kazalarda yaralanan sigortalılar ile ilgili daha önce sosyal güvenlik denetmenlerine görevlendirme yapılmış ise bu görevin iptal edilerek Başkanlığımıza gönderilecek/gönderilmiş denetim istem yazısına ek yapılması, yaralanan sigortalılar ile ilgili denetmence daha önce düzenlenmiş bir rapor var ise ilgili raporun da yine ölümlü iş kazası talebi ile birlikte Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Toplu iş kazası vakalarında ölüm olayı vuku bulduğundan gelir talebi beklenmeksizin resen araştırma ve soruşturma başlatılabilmektedir. Dolayısıyla, hem ölen/ölenler hem de yaralanan şahıs/şahıslar açısından ünite/komisyon kararlarının alınmasında da sakınca bulunmamaktadır. (Karar alınması doğrudan gelir bağlama aşamasına geçileceği amacı taşımamakta olup, gelir bağlama işlemleri şahıs/hak sahibi talebine ve iş kazası sayılmasına bağlı olarak yürütülmeli, bununla birlikte hak sahibi sorgulamasının da yapılması gerekmektedir. Tescilsiz olaylarda ise yapılacaklar daha önceki maddelerde belirtilmiştir.)

Bu tür toplu iş kazası vakalarında, denetim talebinde bulunulan il dışında başka İl Müdürlüklerine bağlı işverenlik ve sigortalılık durumları da var ise ilgili ünitelerle koordinasyonun sağlanarak kazalı dosyalarının tutulması, ancak mükerrer incelemenin de önüne geçilmesi gerekmektedir.

Toplu iş kazası örneklerinden özellikle trafik iş kazası olaylarında olaya karışan araçlar ve kişiler kolluk kuvvetlerince düzenlenmiş tutanaklardan kontrol edilmeli, işveren/işverenler ve sigortalı niteliği taşıyanlar net bir şekilde tespit edilmeli, hatta tescilli/tescilsiz olaylar dahilinde araç plakalarından aracın kime/şirkete ait olduğunun sorgulaması yapılmalıdır.

8- Askeri işyerlerinde meydana gelen iş kazası olaylarında, işyerinin askeri işyeri olup olmadığı tespit edilmeden denetim talebinde bulunulmaktadır.

İş kazası olayının gerçekleştiği işyeri/işyerlerinin askeri ve diğer askeri işyerleri olması nedeniyle "*Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik (özellikle 4,6 ve 7'nci maddeler)*" doğrultusunda askerî işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetimi ve teftişi Millî Savunma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılacağından dolayı Kurumumuzca inceleme yürütülmesi yetki aşımına sebep olacaktır. Bu bağlamda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı işyerleri hariç yönetmelikte açıklama getirilen askeri işyerlerinde meydana gelen iş kazası vakalarının denetimi ve teftişinin yapılması amacıyla denetim talebi hazırlanacak ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi, sonucundan Kurumumuzca yerine getirilecek iş ve işlemler yönünden bilgi alınması gerekmektedir.

5.2. Meslek Hastalığı Denetim Talebi Hazırlık Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Meslek hastalığı inceleme taleplerinde, 2016/21 sayılı Genelge gereğince yapılması gereken dosya hazırlık çalışmalarının tam manasıyla yapılmadığı görülmektedir.

2016/21 sayılı Genelgenin "2.2.3 Meslek Hastalığı Dosyalarının Hazırlanması ve Gönderilmesi" başlıklı bölümünde "… Buna göre, Bakanlık iş müfettişlerinin örnek olaylar veya kendi kurumlarının mevzuatı gereği işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı yönünde düzenlemek zorunda oldukları denetim raporları ile sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti için gerekli olan işyeri ortam analiz raporları ve risk değerlendirme ve ölçüm raporlarından iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile ilgili olanlarının bir suretini de işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine göndermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti için gerekli olan, risk durumlarına göre yıllık, altı ayda bir veya daha kısa sürelerde iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerince düzenlenmesi zorunlu olan işyeri ortam analizlerinin ve risk değerlendirme ölçüm ve analizlerinin ya da işyerine ait çalışma ortamı ile ilgili diğer bilgilerin yer aldığı raporların bir suretinin de, anılan kişiler veya birimler tarafından iş yerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu risk değerlendirme ve ortam analizi raporlarının anılan birimlerce gönderilmemesi halinde bu belgeler sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinin kısa vadeli sigortalar servislerince sigortalılardan, işverenlerden veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden temin edilecektir.

Dosya Kurum Sağlık Kuruluna gönderilmeden önce, dosya ve eki belgeler kontrol edilecek, yukarıda sayılan ve dosyalarda bulunması gereken belgelerden eksik olanların bulunması durumunda; eksik belgeler, kısa vadeli sigortalar servisleri tarafından ilgili birimlerden resmi yazı ile istenecek, ancak temin edilememesi durumunda, eksik belgenin resmi yazıyla istendiği, buna rağmen temin edilemediği hususu ve yapılan yazışmaların tarih ve sayıları ile birlikte gerekçesi de belirtilerek, meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti için ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir." talimatı bulunmaktadır.

Bu nedenle, incelemelerde emek ve zaman kaybına yol açılmaması ve karar verme süreçlerinin sağlıklı olmasını teminen meslek hastalığı dosyalarının hazırlanması sürecinde ve inceleme talep edilmeden önce 2016/21 sayılı Genelgede talimatlandırılan usul ve esaslara uyulması ve Genelgede belirtilen belgelerin teminine ilişkin sigortalı, işveren ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile yazışmaların yapılması gerekmektedir.

2- Sigortalıların, meslek hastalığına maruz kaldığına yönelik iddiaları sonrasında, Kurum ünitelerinin yapacağı işlemler ile hangi durum ve koşullarda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından denetim talebinde bulunulacağı, 2016-21 sayılı Genelgede ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

2016-21 sayılı Genelgenin "2.2.3.Meslek Hastalığı Dosyalarının Hazırlanması ve Gönderilmesi" başlıklı bölümünün ikinci paragrafında "... Meslek hastalıklarına ilişkin olarak, Genelge eki (Ek-12) veya (Ek-12-1) de yer alan ve sigortalının çalıştığı meslek hastalığı yapıcı işyerlerine ilişkin bilgileri içeren formun kısa vadeli sigorta servisi personeli tarafından düzenlenmesi, Meslek Hastalığı Kontrol Listesi ile birlikte dosya ve eklerinin yukarda belirtilen ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir. Ek-12 ile Ek-12-1 formlarının kısa vadeli sigorta servisi personeli tarafından düzenlenememesi halinde, söz konusu formlar Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından düzenlenecektir",

"2.2.4. Meslek Hastalığının Soruşturulması ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranının Tespiti" başlıklı bölümünde "Kurum Sağlık Kurulunun hastalığın meslek hastalığı olduğu yönünde karar vermesi halinde ... Meslekte kazanma gücü kayıp oranının %10 ve

üzerinde çıkması durumunda dosya soruşturulmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir" talimatı yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye göre, meslek hastalığı vakalarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından denetim talebinde bulunulabilmesi için öncelikle hastalığın Kurum Sağlık Kurulu tarafından meslek hastalığı olduğuna karar verilmesi ve sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranının %10 ve üzerinde çıkması gerekmektedir. İş bu Sağlık Kurulu Kararı ya da Yüksek Sağlık Kararı (varsa daha önceki kararlar) ve bu kararlara esas teşkil eden sağlık kurulu raporlarının denetim talebine eklenmesi unutulmamalıdır.

-Sağlık Kurullarınca zaman zaman, sigortalıya konulan tanı ile mesleği hakkındaki illiyet bağının kurulabilmesi ve karar verilebilmesi amacıyla meslek hastalığı yapıcı işyerlerinin çalışma koşulları ile sigortalının çalıştığı işyeri kolundaki riskleri içeren iş teftiş raporunun gönderilmesi istenilmektedir. İş Müfettişleri tarafından düzenlenen raporların Kurumumuz Müfettişliğinden değil, öncelikle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile yazışma yapılarak varsa işyeri dosyalarından temin edilmesi yoksa istenilen bilgilerin sosyal güvenlik denetmenleri incelemesine başvurularak temin edilmesi gerekmektedir.

-Sigortalının çalıştığı meslek hastalığı yapıcı işyerlerine ilişkin bilgileri içeren formun (Genelge eki Ek-12 ile Ek-12-1) kısa vadeli sigorta servisi personeli tarafından düzenlenmesi, düzenlenememesi halinde gerekçeleri sunularak söz konusu formların Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından düzenlenmesi gerekmekte olup, bu ikili aşamanın göz ardı edildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca bu formlar düzenlenirken meslek hastalığı yapıcı tanımına önem gösterilmesi, çalıştığı süreler ve görevi ile birlikte işyeri/işveren sicil ve tebligata esas adres bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, form düzenlenmesi aşamasında meslek hastalığına yakalanan sigortalının çalıştığı işyerleri ve bu işyerlerindeki çalışma şekli, ortam koşulları, periyodik sağlık kontrolleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işverence alınan/kişisel önlemler, meslek hastalığının oluşmasında bu koşulların etkili olup olmadığı ile ilgili açıklamasını içeren kapsamlı bir dilekçesinin ilgili servis tarafından alınması, gerekmesi halinde ise denetmenlerce sigortalının ayrıntılı ifadesinin alınarak, sonrasında inceleme için teftişe gönderilmesi gerekmektedir.

3- Aynı işyerinde meydana gelen meslek hastalığı ile ilgili düzenlenmiş önceki raporlara denetim gerekçelerinde yer verilmelidir.

5.3.- Özel Nitelikteki İnşaat İşleri İle İhaleli Konusu İşlere" İlişkin Hazırlanacak Denetim İstem Yazısı ve Eklerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- İhale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işleri denetim gerekçelerinin hazırlanmasında incelemeye müteallik evrakın eksik gönderildiği, ihale makamı ya da idarelerden gerekli tüm evrakın temin edilmediği, yalnızca işveren dilekçesi ve eklerinin gönderildiği gözlemlenmektedir.

İhale konusu asgari işçilik inceleme taleplerinde, işe ait sözleşme, genel-idari-teknik şartname, yer teslim tutanağı, geçici-kesin kabul tutanakları, işe başlama-bitiş tutanakları, hakediş belgeleri-özeti, ihale makamı ile yapılan yazışmalar, varsa işçilik oranı hakkında yapılan yazışmalar, işveren dilekçeleri (işe başlama, iş bitimi, ilişiksizlik başvurusu, itiraz dilekçesi ve ekleri (faturalar, yetki belgesi gibi)), ilk değerlendirme tutanağı, fark prim yazısı ve tebliğine ilişkin belge/görüntü gibi evrakların mutlaka denetim istem yazısı ekinde gönderilmesi, bahsi geçen evrakların dosyada bulunmaması halinde ihale makamı ile yazışma yapılarak söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

İnşaat işyerlerine ilişkin inceleme talep yazılarında ise yapım ruhsatları, yapılan işin tadilat olması durumunda tadilatın ruhsata tabi olup olmadığı, idarece tutulan tutanaklar, idare ile yapılan yazışmalar, varsa yapı kullanma izni ve abonelik vb. belgeler, varsa maliyet tespitine ilişkin denetmen raporu ile ekleri, ünite ilk değerlendirme belgesi, fark prim yazısı ve tebliğine

ilişkin belge/görüntü, işveren dilekçeleri (başlama, bitiş, ilişiksizlik başvurusu, itiraz dilekçesi ve ekleri (faturalar gibi) gibi evrakların ek olarak gönderilmesi gerekmektedir.

2-Asgari işçilik incelemesine ilişkin denetim taleplerinde, genellikle işverenin iş bitim ya da ilişiksizlik başvurusu dilekçelerinde fatura sunulması, denetmen maliyet raporunda faturalı işçiliklerinden bahsedildiği gibi nedenlerle ünitece ön araştırma/ilk değerlendirme sürecine tevessül edilmeden yahut hesaplama yapılsa bile işverene tebliğ edilmeden faturaları bulunduğu gerekçesiyle doğrudan denetim talebinde bulunulduğu gözlemlenmektedir.

Oysaki, hem 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hem de Kanun uygulamalarını açıklayan ikincil mevzuat olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile 2011/13 sayılı Genelgede asgari işçilik araştırmalarında ünitelerin ne türden işlemler yapması gerektiği belirtilmekle birlikte, ünitece yapılacak araştırma işleminin asgari işçilik uygulamalarında koşulsuz olarak tamamlanması gerektiği açıklanmaktadır. Asgari işçilik uygulamalarında ünitece yapılması gereken araştırma işleminin işverenler ve diğer ilgilileri nezdinde bir hak olarak düzenlemeye alındığı, ayrıca Kurum'un asgari işçilik hesaplamasına dair işlemlerinde öncelikle ünitece araştırma yapılmasının zaruri olduğu görülmektedir. Örneğin işverence inşaat işinden dolayı ilişiksizlik başvuru dilekçesinde faturalı işçilikleri bulunduğunun belirtilmesi yahut faturaların sunulması durumunda, söz konusu dilekçe esas alınarak doğrudan denetim talebinde bulunulduğunda işverenin oranda %25 indirim hakkı kaybolmuş olacaktır.

Dolayısıyla, ihale konusu işler için ihale makamından edinilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, inşaat işleri için ise yapı ruhsatı (yapı ruhsatlarında betonarme/prefabrik kısımlara dikkat edilmeli) ya da maliyet hesapları üzerinden araştırma işlemi mutlaka yapılmalı ve varsa eksik işçilik borcu işverene tebliğ edilmeli, işverence fark prim borcuna itiraz edilmesi durumunda, itiraz konusu da dikkate alınarak işlem yapılmalıdır. Araştırma işlemi aşamasında oluşan asgari işçilik hesabının yapılmasına dayanak oluşturan veri, bilgi ve belgelerdeki eksikliklerden dolayı müfettiş incelemesi talep edilmemeli, bu eksiklikler idareler/ihale makamı ile yazışma veya denetmen incelemesi ile giderilmelidir. Örneğin işverence orana itiraz edilmesi durumunda ilgili birimle yazışma yapılarak durum netleştirilmeli, süreç tamamlanmalı ve gerekmesi halinde teftişe intikal ettirilmelidir.

3- Ünitece hesaplanan fark prim borcuna karşı verilen işveren itiraz dilekçesinin esası, içeriği, amacı irdelenmeksizin doğrudan denetim talebinde bulunulduğu gözlemlenmektedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında; "*Ünitece hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri, fatura mukabili iş yaptırılması, işin kısmen devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışındaki kişilerin çalışması nedenleriyle itiraz edilmesi halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır*." hükmü ile Müfettiş incelemesini gerektirir itiraz halleri sıralanmıştır. 2011/13 sayılı Genelgenin 2.9 maddesinde de yer verilen bu hükümler ile eksik işçilik prim borcuna yapılan itirazlarda sayılan nedenlerle karşılaşıldığında incelemeye sevk edilmesi, bununla birlikte kesinleşmede bir aylık süre zarfında yapılması gereken itiraz ve ödemenin haricinde başkaca bir unsurun aranmaması hususlarına dikkat edilmesi gerektiği, önemle vurgulanmaktadır.

-İşveren itiraz dilekçelerinde karşılaşılan ve müfettiş incelemesini gerektirmeyen, işe uygulanan işçilik oranı, tescil işlemleri, işverenin kim olduğu, yapı sınıfı ve grubu, işin niteliği ve büyüklüğü, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, borcun zamanaşımına uğradığı, gerekçe gösterilmeden borcun kabul edilmediği ve ödenmeyeceği, zaten sigortalı bildirimi yapıldığı, hesaplamanın hatalı yapıldığı, maliyet/istihkak tutarlarının hatalı alındığı, yıllara göre esas alınan m² birim maliyetlerinin ne olduğu, işin mal/malzeme alımı olduğu, özelden özele yapılmış bir ihale olduğu, yahut oranı etkileyebilen nitelikte işin büyük bir kısmının makine/teçhizat ile yapıldığı, işçilik/malzeme oranlaması gibi idari işlem süreçlerini ilgilendiren itirazların işveren servisince veya SSİY 113. maddesince kurulacak itiraz

komisyonunca değerlendirilmesi, tereddüt edilen hususlarda gerekirse ilgili idareler/ihale makamı ile yazışma yapılarak, çözülemezse İl Müdürlüğü tarafıından, Asgari İşçilik Daire Başkanlığı görüşüne başvurulması, gerekirse denetmen incelemesi yapılması gibi yöntemlerle neticelendirilmesi ve sonucundan muhatabın mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir.

2011/13 sayılı Genelgenin 2.7 no.lu maddesinde işçilik oranlarına yönelik itirazlar ile ilgili olarak ünitece yapılacak işlemlere de değinilmektedir.

-Ayrıca, işveren itirazına konu işlemler ile ilgili olarak (müfettiş incelemesine gönderildiği, müfettiş incelemesi istenildiği durumlarda neden gönderilmediği vb..) yapılan işlemler hakkında işvenin dilekçesine cevap verilerek, bilgilendirilmesi de gerekir.

-İşveren dilekçelerinde itiraz niteliğinin birden çok konuyu kapsaması ve müfettiş incelemesini gerektirir bir kısmı da içermesi halinde, öncelikle ünitece değerlendirilmesi gereken kısımların çözümlenmesi ve muhatabın bu kısım özelinde cevaplandırılması, sonrasında müfettiş incelemesine başvurulması gerekmektedir (örneğin, işveren itirazının hem işçilik oranı hem de faturalı işçilikleri içermesi ya da hem maliyet bedeli hem de işin belirli bir kısmının devamlı işyeri çalışanları ile yapıldığını içermesi gibi)

-Ünitece yapılan ilk değerlendirme sürecinde "Tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan" ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca oranda eksiltme yapılmadan araştırma yapılacağı hususunun kaçırıldığı gözlemlenmektedir.

Bu kapsama giren bir örnek ise, Belediyelerden gelen tutanaklara veya denetmenlerce yapılan tespitlere istinaden kaçak yapıldığı tespit edilen özel bina inşaatlarında işyeri dosya tescili yapılmasından ve/veya ayrıca başka tespitlerden dolayı işverene gönderilen idari para cezalarına karşı işveren tarafından üniteye yapılan itirazlarda, itiraza konu kaçak yapının fatura karşılığı başka birine yaptırıldığı beyanı olması durumunda, durumun sanki fark işçilik borcuna faturalı işçilikler nedeniyle itiraz ediliyormuş düşüncesi ile denetim gerekçesi düzenlendiği ya da gereksiz şekilde denetmenlere yazıldığı görülmektedir. Bu tarz durumlarda özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında oranda eksiltme yapılmadan asgari işçilik ön değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

-Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca işveren itirazları için belirlenen 1(bir) aylık yasal süreye dikkat edilmediği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, işyeri dosyası dahilinde işvereninin borç tebliğinden itibaren 1(bir) aylık yasal itiraz süresi içerisinde itirazda bulunup bulunmadığının ünite nezdinde kararlaştırılması ve sonucuna göre borcun kesinleştirilip kesinleştirilmeyeceği noktasında mevzuata uygun işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

4- Bazı ihale konusu hizmet sözleşmesinde/şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olduğu (güvenlik, garson, karşılama görevlisi alımı gibi) yahut ihale sözleşmesi/şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmadığı ancak ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ihale makamınca Kuruma ismen bildirildiği görülmesine rağmen, varsa işçilik oranı üzerinden hesaplama yapılarak sürecin işletildiği (örn:personel taşıma, nakliye hizmeti, organizasyon, toplantı gibi) ya da MR,BT gibi radyolojik görüntüleme veya raporlama hizmeti ile diğer radyoloji iş kolları, cihaz temini, genetik tanı hizmeti, radyoterapi/kemoterapi hizmeti, hasta bakım hizmeti, TPN, ilaç hazırlama/aşılama gibi hizmetler, laboratuvar tetkikleri vb. asgari işçilik oranı bulunmayan işler kapsamında ise (işçilik oranı olmadığı bilinmesine rağmen çoğunlukla ilgili tespit komisyonlarına işçilik oranı da sorularak) doğrudan denetim talebinde bulunulduğu görülmektedir.

Oysaki, hem asgari işçilik oranı belirli olmayan hizmet işlerinde hem de işçilik oranı bulunsa dahi sözleşmede/şartnamede kişi/gün sayısı belirli işler için ünitece yapılacak araştırmalar, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 110'uncu maddesinin ikinci fıkrası ve

2011/13 sayılı 3.2 maddesi ile aynı Genelgenin devamlı işyerleri için 4.2 ve 4.3 bölümünde açıklanmıştır.

Yukarıda sayılan asgari işçilik oranı bulunmayan işler ve benzer nitelikteki hizmet ihalelerinde, ihale makamıyla yapılan yazışmaların sözleşmeden doğan yükümlülük gereği firma tarafından çalıştırılan personellerin ihale makamına bildirilmesi zorunluluğu gözetilerek, 2011/13 sayılı Genelgenin Ek:12 nolu formuna uygun, açık ve anlaşılır şekilde yürütülmesi, incelemeye esas teşkil etmesi bakımından ihale konusu işte çalışan firma personellerinin nicelik *(ihale konusu hizmet işinde çalıştırılması gerekli personel sayısının açıklığa kavuşturulması amacıyla sözleşme eki şartnamelerin de temin edilmesi ya da bu konuya açıklık sağlayacak içeriği belgelerin, açıklamaların idareden istenmesi, özellikle sözleşmelerin ayrılmaz bütünü olan teknik-idari-genel şartnamelerde kişi sayısına değinildiği)* veya nitelik (*firma personellerin özellikle kimlik bilgileri, çalışma süreleri ve unvanları, ücret gibi hususlarının idareden öğrenilmesi, idarece onaylı aylık ücret bordroları, kişi/gün tablosu, hizmet dökümleri ve puantaj kayıtları vs alınması*) bakımından ayrıntılı bilgilerine ve içeriği belgelerin temin edilmesi, gerekirse ihale makamıyla tekraren yazışma yapılması/teyit ettirilmesi ve işin nasıl yürütüldüğüne dair işverenin yazılı bilgisinin alınması, tüm bu veriler doğrultusunda 2011/13 sayılı Genelge 3.2 veya 4.2 madde hükümlerinden hareketle, ihale konusu iş için Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğine yönelik araştırmanın, personel sayısı ve kimlik bilgileri ile işi üstlenen işyerinden yapılan sigortalı bildirimlerinin (ihale süresi gözetilerek) nitelik ve nicelik bakımından karşılaştırılması usulüyle müfettiş incelemesine gidilmeksizin ünitece sonuçlandırılabileceği, araştırmalardan herhangi bir şekilde sonuç alınamaması halinde (gerekirse idareye yaptırım uygulamak suretiyle) yapılan çalışmalardan bahsedilerek tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin incelenmesi gerekçesiyle denetim gerekçesi çıkartılması gerekmektedir.

Diğer yandan, <u>sonuç karşılığı laboratuvar hizmetleri vb. özelinde</u>; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün personel çalıştırmaksızın sonuç karşılığı laboratuvar hizmetleri ile ilgili tüm İl Müdürlüklerine gönderdiği 26/07/2019 tarihli ve 10910909 sayılı yazısında; "*Kurum Başkanlık Makamının 16/07/2019 tarihli ve 10308948 sayılı Olurları ile söz konusu işe ait asgari işçilik oranı belirleninceye kadar, ihale konusu işe ait belgelerden (sözleşme, teknik şartname vb) ve gerekirse ihale makamından yazılı olarak temin edilen bilgilerden, personel çalıştırma zorunluluğu bulunmadığı kesin olarak anlaşılan "personel çalıştırmaksızın sonuç karşılığı laboratuvar hizmeti" kapsamında yer alan ve sadece sonuç karşılığı (kan sayımı, tıbbi görüntüleme vb) hakediş ödenen ihale konusu işlerde, ihaleyi alan gerçek/tüzel kişi işverenlere ait devamlı bir işyeri dosyasının olması, ihale döneminde sigortalı bildirilmesi ve işin yapıldığı dönemde bu işyerinden Kuruma borcun olmaması halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığından asgari işçilik incelemesi istenmeksizin ünitelerce teminat iade yazısının düzenlenerek verilmesi uygun görülmüştür*." talimatı da göz önünde bulundurularak, öncelikle ihale makamıyla 2011/13 sayılı Genelge Ek:12 no.lu formuna yazışma yapılmak suretiyle, ihale konusu işe ait bilgi ve belgelerin temini, yanı sıra labaratuvar hizmetinde personel çalıştırma zorunluluğunun bulunup bulunmadığının araştırılması ya da var ise çalıştırılması gerekli personel sayısının daha önce izah edildiği üzere netleştirilmesi, gerekirse işin nasıl yürütüldüğüne dair işverenin yazılı bilgisinin alınması, temin edilen/mevcut doküman ve verilere göre ihale konusu iş için personel çalıştırma zorunluluğu yok ise 26/07/2019 tarihli ve 10910909 sayılı Genel Talimata göre işlem yürütülebilmesi, çalıştırılması gerekli personel sayısından bahsediliyor ise 2011/13 sayılı Genelge 3.2 no.lu hükmünce Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğine yönelik araştırmanın kişi sayısı ile işi üstlenen işyerinden yapılan sigortalı bildirimlerinin (ihale süresi gözetilerek) nitelik ve niceliği bakımından karşılaştırılması usulüyle müfettiş incelemesine gidilmeksizin ünitece sonuçlandırılması gerekmektedir.

-Ayrıca, asgari işçilik oranı bulunmayan işlerle ilgili düzenlenen denetim taleplerinde "oran tespiti" şeklinde gerekçe yazıldığı görülmektedir. Oysaki, 5510 sayılı Kanunun 85'inci

maddesinden kaynaklanan asgari işçilik uygulamalarında oran belirleme yetkisi Kurumumuzun ilgili Tespit Komisyonlarında bulunmakta olup, MR görüntüleme hizmeti için henüz oran belirlenememiştir. Asgari işçilik oranı bulunmayan bu ve benzeri MR görüntüleme ve radyoloji işkollarında mevzuat dahilinde belirlenen usul ve şartlar gerekçelendirilerek (ünite araştırmalarından sonuç alınamaması halinde) 2011/13 sayılı Genelgenin 9.25 maddesi doğrultusunda müfettişlik bilgi birikimi ve marifetiyle işyerinden Kuruma yeterli işçilik bulunulup bulunulmadığına yönelik incelemeler Grup Başkanlığımızca yürütülmektedir.

5- Diş-protez hizmetleri için işçilik oranı belirlenmiş olmasına rağmen "asgari işçilik oranı bulunmayan işler" kapsamında denetim talebinde bulunulduğu, yahut araştırma yapılsa da işçilik oranları farklılığı dikkate alınmadan hesaplama yapıldığı, benzeri şekilde ihaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin işçilik oranının ayrı ayrı bulunduğu ve her bir işe ait hakediş/istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınmadan hesaplama yapıldığı görülmektedir.

Oysaki, 5510 sayılı Kanunun 85'nci maddesinden kaynaklanan asgari işçilik uygulamalarında oran belirleme yetkisi Kurumumuzun ilgili Tespit Komisyonlarında bulunmakta olup, diş protez hizmetleri için işçilik oranları da bulunmaktadır. Bilinmesi gerekir ki, Asgari İşçilik Daire Başkanlığının 30/05/2017 tarihli ve 2946997 sayılı yazısı ile tüm İl Müdürlüklerine, "26/05/2017 tarihli ve 30077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Çeşitli İş Kollarına ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösteren Tebliğ' eki listenin güncellenmesi sonucunda diş protez işleri ile ilgili üç iş koluna ait asgari işçilik oranının belirlendiği" duyurulmuş, 23.06.2020 tarihli 31164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile "sağlık işleri" hakkındaki asgari işçilik oranları "metal destekli tek parça kron-köprü yapılması (seramik) %14, metal kaideli tam ve bölümlü protez yapılması (iskelet) %18, akrilik tam protez ve bölümlü protez yapılması %15" şeklinde değiştirilmiştir.

-Diğer yandan; 2011/13 sayılı Genelgenin 3.4 no.lu maddesinde; "*İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgari işçilik oranının daha önce belirlenmiş olması kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmesi için ünite tarafından konu ünitenin bağlı olduğu asgari işçilik tespit komisyonuna gönderilerek yazı ile gönderilir."* denilmektedir.

Dolayısıyla, diş protez ihalesi ile ilgili olarak güncel diş protez oranları dikkate alınarak Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliğinin 110 ve 112'nci maddeleri ve 2011/13 sayılı Genelge çerçevesinde ünite asgari işçilik ön değerlendirmesinin tamamlanması ve sonucuna göre uygun işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

6- Personel taşımacılığı ve nakliye hizmeti gibi ihale konusu işlerde de 2011/13 sayılı Genelge uyarınca gerekli iş ve işlerin yerine getirilmediği görülmektedir.

Bu nedenle ihale makamı ile yazışma yapılarak, firma tarafından işin yapılma sürecinde Kurumlarına verilmiş olan çalışanlarla ait belgelerin (puantaj kaydı, aylık prim ve hizmet belgesi, araç ve şoför listesi) talep edilmesi, bununla birlikte işin yapılma döneminde firma tarafından kiralanan araçlar var ise bunların kira sözleşmelerinin, sefer sayısı, aylık çalışacak araç sayısı ve araçta çalışan şoför bilgileri, güzergah listeleri, firma sahibine yapılan ödemelerin dayanağı belgeler, ödeme belgeleri ve Teknik Şartnamenin talep edilmesi gerekmektedir. İhale konusu bu işlerin gerek yerleşmiş Kurum uygulamaları, gerekse bu uygulamaları aynen devam ettirmekle birlikte daha ayrıntılı açıklamaya kavuşturan 2011/13 sayılı Genelgenin 4.2. ve 4.5.

maddesinde belirtilen işler niteliğinde olduğu anlaşıldığından, Genelgenin ilgili hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, ayrıca bu tür taşıma işlerinde öncelikle sözleşme ile birlikte eki teknik şartnamenin temin edilmesi, şartnamede maddelerinde çalışanlar ile ilgili hususlara dikkat ederek, ihale makamlarıyla yapılacak yazışmalarda sözleşme ve şartnamelerin ilgili maddelerine atıfta bulunarak çalışanlar ile ilgili bilgi ve belgelerin tümüyle temin edilmesi, dolayısıyla işi ikmal edenlerin belli olması halinde asgari işçilik incelemesi yapılmayacağından, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından denetim talebinde bulunulmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

7- Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında "*Meslek mensubunca düzenlenen raporlarda ünitece eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi hâlinde, raporu düzenleyen meslek mensubundan on beş gün içinde ek rapor vermesi iadeli taahhütlü bir yazıyla istenir. Ek raporda da eksikliğin veya maddi hatanın giderilmemesi durumunda, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılmayacağı yine iadeli taahhütlü bir yazıyla işverene ve raporu düzenleyen meslek mensubuna bildirilir. Ek raporun verilmemesi, eksiklik veya maddi hatanın düzeltilmemiş olması, yapılan düzeltmenin yetersiz bulunması ya da meslek mensubunca, raporunun eksiksiz veya hatasız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, rapor ile rapora konu işe ilişkin tüm belgeler ilgili ünite tarafından, inceleme yapılmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine gönderilir*" hükmü yer almasına rağmen ünitelerce anılan Yönetmelik maddesinde belirtilen işlemler yapılmadan asgari işçiliğin tespitine yönelik YMM veya SMMM raporunun gönderilerek yahut rapor üzerinde değerlendirme yapılsa dahi tereddüt edildiği gerekçesiyle doğrudan inceleme talep edildiği görülmektedir.

Oysa ki, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen bu raporların katiyen ünitece değerlendirilmesi, uygun bulunması halinde işleme konulması, eksiklik ve hatalar konusunda tereddüt edilen hususlarda İl Müdürlüğü mevzuat birimi ile birlikte ilgili merkez birimlerinden görüş alınabileceği, tespit edilen eksiklikler ve hata görülmesi durumunda meslek mensubuna iade edilmesi, Ek raporun verilmemesi, eksiklik veya maddi hatanın düzeltilmemiş olması, yapılan düzeltmenin yetersiz bulunması ya da meslek mensubunca, raporunun eksiksiz veya hatasız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, rapor ile rapora konu işe ilişkin tüm belgeler ilgili ünite tarafından, inceleme yapılmak üzere denetim talebinde bulunulması gerekmektedir.

8-Piyasadan hazır alınan mal alımı ihalelerinde ünitelerce tereddüt yaşandığı görülmektedir. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7'nci maddesinin onuncu fıkrasında; "*Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak kesin teminatın iadesinde Kurumca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmaz.*" hükmü yer almakta, aynı zamanda 2011/13 sayılı Genelgenin "*Piyasadan hazır halde alınıp satılan malın teslim işleri*" başlıklı 4.6. maddesinde de; "*Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, 'Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal' kavramı, 'Projelendirme veya münhasıran bir talep üzerine üretimi yapılmayan malları ifade eder.' şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, mal teslim işinin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal olarak değerlendirilebilmesi için, bu malın, işe özel olarak üretilmeyip piyasada standart olarak seri imalatı yapılan bir mal olması, ayrıca projelendirilmemiş, işe göre şekillendirilmemiş bir mal olması ve idare için özel olarak imal edilmemiş bir mal olması gerekmektedir. Öte yandan, mal teslim işinin, mal temin ve teslimi ya da mal imal ve teslimi şeklinde olması piyasadan hazır halde alınıp satılan mal olma özelliğini değiştirmemektedir.*" açıklamasına yer verilmiştir. Bu doğrultuda mal alım ihalelerinin yer verilen mevzuat

hükümlerine göre öncelikle sözleşme ve teknik şartname temin edilerek irdelenmesi gerekmektedir.

9- Özel sektör işverenlerinin birbirine taahhüt ettiği işler kapsamında ünitelerce tereddüt yaşandığı gözlemlenmektedir.

Bilindiği üzere, 2011/13 sayılı Genelgenin 9.20 no.lu maddesinde; "*Özel sektör işverenlerinin, özel sektör işverenlerine verdiği; Özel nitelikteki inşaatlarda, ödenen istihkak tutarı ile inşaatın yüzölçümünün metrekare birim maliyet tutarıyla çarpılması sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedeli mukayese edilerek yüksek olan tutara asgari işçilik oranı uygulanacaktır.*

Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel nitelikteki inşaat kapsamına girmeyen işlerde araştırma işleminin ünitelerce yapılmasına Kanunen imkan bulunmadığından, bu kapsamda yaptırılan işlerde son işçilik bildirim tarihleri itibariyle Kurumumuza borcun bulunmaması ve şikayet yada ihbarın olmaması kaydıyla, ilgili dosya memurunun, şefin ve müdür yardımcısının teklifi, il veya merkez müdürünün de onayını taşıyan teftişten sarfınazar tutanağı düzenlenmek suretiyle işyeri dosyasının işlemden kaldırılması gerekmektedir." denilmektedir.

İlgili genelgeden de anlaşılacağı üzere özel sektör işverenlerinin özel sektör işverenlerine verdiği inşaat kapsamına girmeyen işlerde araştırma yapılması mümkün değildir, ancak hangi tür işlerin inşaat kapsamına girdiğinin de net olarak tespiti gerekmektedir. Bu bağlamda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yayımlanan Özel Nitelikteki İnşaat İşleri ile İhaleli İşlerde Asgari İşçilik İnceleme Rehberine göre inşaat kapsamına giren işler için; "*4.2.İnşaat İşlerine İlişkin Tanımlar…4.2.1. Yapı-Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisleri,… 4.2.2. Bina-Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıları,… 4.2.16. Yapım-Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri* ***yapım işleri****..*" şeklinde belirtilen açıklamalar dikkate alınarak, ikmal edilen işin inşaat kapsamına girip girmediğinin tam olarak tespitinin yapılması ve sonrasında işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

10- Rüzgâr Enerji Santrali (RES), Güneş Enerji Santrali (GES) ve Hidroelektrik Santrali (HES) türü özel nitelikteki inşaatlara ilişkin üniteler nezdinde yapılan araştırma işlemi süreçlerinde araştırma işlemine konu bir ihale bedeli/istihkak tutarı ya da yaklaşık maliyet hesabına imkân verecek bir yapı ruhsatı olmadığı durumlarda tereddütler yaşandığı gözlemlenmektedir.

2011/13 sayılı Genelgenin "İhale Konusu İşlerde İlişiksizlik Belgesi" başlıklı 3.1 numaralı maddesinde "5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak araştırma; işin…istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır…", "İstihkak Ödemesi Yapılmayan İhale Konusu İşlerde İlişiksizlik Belgesinin Verilmesi" başlıklı 9.22 numaralı maddesinde "İhale konusu olan ancak istihkak ödemesi yapılmayan yap-işlet, yap-işlet-devret modeli, kar paylaşımı …şeklinde yapılan inşaat işlerinde araştırma işleminin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık metrekare birim maliyet bedellerinin uygulanmasına imkan verecek olması halinde, inşaatın metrekaresi ile metrekare birim maliyet bedelinin çarpılması sonucu hesaplanacak maliyet tutarına asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılması gerekmektedir…" hükümleri yer almaktadır.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Dairesi Başkanlığının münferit görüşleri doğrultusunda; özel nitelikteki bu tür inşaatların lisansa dayalı olarak inşa edilmesi halinde işin ihale mevzuatına göre yapılan işler kapsamında değerlendirilerek, öncelikle 2011/13 sayılı genelgenin 3.1. ve 9.22 maddesi esas alınarak işlem tesis edilmesi, belirtilen maddelere göre işlem yapılamaması durumunda maliyet tutarının tespitinin yapılabilmesini teminen konunun sosyal güvenlik denetmenliğine aktarılması, sosyal güvenlik denetmenliğince işyeri kayıtlarının incelenerek yapılan işin maliyetinin tespit edilmesinden sonra bu maliyete asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle araştırma işleminin gerçekleştirilmesi,

Bu tür özel nitelikteki inşaatların lisansa dayalı olmaksızın inşa edilmesi halinde ise söz konusu işin ihaleli iş olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, özel sektör işverenlerinin birbirine karşı taahhüt ettiği işler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden; santralin toplam maliyeti üzerinden değil, 2011/13 sayılı Genelgede yer alan hususlar doğrultusunda kurulum esnasında yapılan inşaat işine ait yaklaşık maliyet bedeli esas alınma suretiyle gerekli araştırma işleminin yapılması, (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık metrekare birim maliyet bedellerinin uygulanmasına imkan verecek olması halinde, inşaatın metrekaresi ile metrekare birim maliyet bedelinin çarpılması sonucu hesaplanacak maliyet tutarına asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılması, bu şekilde yapılamaması halinde konunun sosyal güvenlik denetmenliğine aktarılması, sosyal güvenlik denetmenliğince işyeri kayıtlarının incelenerek yapılan işin maliyetinin tespit edilmesinden) gerekmektedir.

Sosyal güvenlik denetmenlerince her şeye rağmen işin defter maliyetinin tespit edilememesi durumunda doğrudan maliyet tespiti için Grup Başkanlığından defter maliyeti tespiti talebinde bulunulmadan yapılan bütün çalışmalar belgelendirilerek, defter maliyetinin tespit edilememesi hususu gerekçeleri belirtilerek Başkanlığımıza intikal ettirilecektir. Aksi takdirde gerekçesiz denetim talepleri dikkate alınmayacaktır.

-Ünitece yapılan araştırma işleminde, Çeşitli İş kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi'nde yer alan ve güneş enerji santrali inşaatları (komple) için belirlenmiş olan %6 işçilik oranı, diğer taraftan güneş enerjisi santrali alt yapı inşaatı (üst yapı hariç) için ise işçilik oranının %9 olarak belirlenmiş olduğu, eğer ki yapılan inşaat işlerine ilişkin anılan listede asgari işçilik oranının yer almaması halinde tespit komisyonuna sorularak belirlenecek asgari işçilik oranı dikkate alınmalıdır.

11- Yıkım/söküm işleri ile ilgili asgari işçilik inceleme taleplerinde genellikle denetmen maliyet incelemesine gidildiği, denetmenlikçe düzenlenen raporlarda yıkım işlerine karşılık gelen poz değerlerinin en son 2012 yılında yayımlanmış olması nedeniyle 2012 yılı sonrasında maliyet tespitinin yapılamadığı yahut işverenden istenilen kayıt belgeler incelemeye sunulmadığından defter maliyeti yapılamadığı gerekçe gösterilerek 2011/13 sayılı Genelgenin 9.22 maddesi uyarınca asgari işçilik tutarının tespitini teminen denetim talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Oysaki, 2011/13 sayılı Genelgenin 9.22 nolu maddesinde de belirtildiği üzere; ihale konusu olup yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeksizin yaptırılan yıkım/söküm işlerinde yıkımı sökümü yapılan hurda malzeme, yükleniciye yapılan işin karşılığı verilmekte ya da hurda malzemenin fiyatının yapılan işin değerinden daha yüksek olması halinde yüklenici tarafından ihale makamlarına bir bedel ödenmek suretiyle işlem yapılmaktadır. Bu durumda, ihale makamlarınca istihkak ödenmeksizin;

-Çıkan hurda malzeme karşılığında yapılan yıkım/söküm işlerinde, hurda malzemenin bedeli yaptırılan işin maliyetini karşıladığından bu tutar üzerinden,

-Yüklenici tarafından çıkan hurda malzeme karşılığında ihale makamlarına bedel ödenmek suretiyle yapılan yıkım/söküm işlerinde, ihale makamlarınca bildirilen tutarların içinde hurda malzemenin satış bedelinin de bulunması halinde işverence hurda malzeme için ödenen bedel dikkate alınmaksızın sadece yıkım/söküm gibi işçilik içeren işlerin maliyet bedeli

üzerinden, araştırma işlemi yapılacaktır. Araştırma işlemine esas bu tutarlar ihale makamlarından Ek:11 (15 nolu soru) matbu formu ile istenilecektir.

Dolayısıyla belli bir istihkak ödemesine dayanmaksızın sadece yıkım ruhsatına dayalı olarak yıkım/söküm işlemi gerçekleştirildiğinde ilk etapta ihale konusu olup yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeksizin hurda malzeme fiyatı üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaların yapılması, hurda malzeme fiyatı üzerinden gerçekleştirildiğinin tespiti halinde yukarıda belirtilen ilgili Genelgenin 9.22 maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak araştırma işlemlerinin tekemmül ettirilip eksik işçiliğin işverene tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Yıkım/söküm işlerinin hurda malzeme fiyatı üzerinden gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise yine 2011/13 sayılı Genelgenin 9.22 maddesi ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri Çalışma Talimatının 2.6.2 bölümü ve 2.6.3.3. "Yıkım İşlerinde Maliyet Tespiti" başlıklı bölümü doğrultusunda; denetmenlikçe önce defter maliyeti tespiti yoluna gidilecek, ancak defter maliyeti tespitine imkan bulunmayan hallerde uygun poz numaraları dikkate alınarak "taban uzunluğu x taban genişliği x bina yüksekliği x birim maliyet bedeli" formülüne göre toplam maliyet tespit edilecektir.

Binanın hacmi, ruhsattan elde edilebileceği gibi binanın ruhsatsız olması halinde işveren veya üçüncü kişilerin beyanına başvurularak da tespit edilebilir. Bu minvalde denetmene intikal ettirilen işlerde yıkım ve sökümü yapılacak yapılardan özellikle kamu kurumlarına ait olanların hacimleri ilgili bilgiler, ilgili kurumlar ile yazışma yapılarak temin edilebilir. Talimatta yer alan formülün son parametresi olan yıkım birim maliyet bedelinin saptanabilmesi, ihale konusu işe ilişkin teknik şartnamenin elde edilmesiyle mümkün olabilecektir. Zira, aynı talimatın 2.6.4.1. "İstenecek Kayıt ve Belgeler" başlıklı bölümünde de maliyet tespiti için teknik şartnamenin de işverenden talep edilmesi gerektiği belirtilmektedir. İşverenden veya ihale makamından teknik şartnamenin elde edilememesi halinde, doğrudan https://ekap.kik.gov.tr/EKAP adresinden ihale arama sekmesi kullanılarak ilgili ihaleye ait teknik şartnameye ve diğer ihale dokümanlarına ulaşılabilmektedir.

Teknik şartnamede ihale konusu iş için kullanılan poz numaraları yer almaktadır. Bu poz numaralarına ait yıkım birim maliyet bedellerinin tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimine yazılacak resmi bir yazı ile yapılacaktır. Denetmenlerin çalışma talimatında yer alan "yıkım usulüne göre belirlenecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim maliyet listesinde yer alan uygun poz numarasının yıkım tarihindeki değeri hesaplamada esas alınır." hükmü gereğince resmi yazıda ihale konusu işin yıkım tarihi net bir şekilde belirtilecek bu tarihteki birim maliyetlerin güncellenmiş rakamları istenecektir. Bakanlıktan gelen cevabi yazıda yer alan birim maliyetler ile bina metreküpü çarpılarak toplam maliyet hesaplanacak, bulunan rakama nihayetinde ilgili asgari işçilik oranı uygulanacaktır.

Ancak teknik şartnamede yer alan pozların birbirini kapsayıcı özellikte olması dolayısıyla yüklenicilerin teknik şartnamede yer alan tüm poz numaralarının kullanılmasının gerekmediği hususu gözden kaçırılmamalıdır. Bu noktada, poz tanımlarının doğru tespit edilerek yapılan işe uygun birim maliyetlerin hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu maliyet hesaplama yöntemi sürecinde karşılaşılan bir başka durum ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının muhtelif yazılarında "İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Listelerinde yer alan yıkım-söküm işlerine ait birim fiyatların en son 2012 yılı listelerinde yayımlanmış olması ve güncel rakam bulunmaması" şeklinde cevaplar verilmesidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 15/08/2018 tarihli ve 2018/31 sayılı Yüksek Fen Kurulu Kararında;

"III - KARAR: Konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre; Bakanlığımız birim fiyatları, 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile geçerli olup, İdarelerce bu birim fiyatlar esas alınarak hazırlanan yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde, Yaklaşık Maliyetin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11

inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda, "TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına" göre güncellenmesi gerekmektedir" şeklinde karar verildiği görülmüştür.

Verilen bu karar doğrultusunda, İl Müdürlüklerince denetmenler vasıtasıyla en son 2012 yılında yayımlanan poz değerleri, yeniden değerlendirme oranında yıllar itibariyle güncellenerek maliyet tespiti yapılacağı gibi Yüksek Fen Kurulu Kararlarında da belirtildiği üzere yaklaşık maliyetin güncel tutarı TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre de hesaplanabilecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 112'nci maddesinin dördüncü fıkrasında "Ünitece hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri, fatura mukabili iş yaptırılması, işin kısmen devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışındaki kişilerin çalışması nedenleriyle itiraz edilmesi halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır" hükmü yer almaktadır. Aynı şekilde, 2011/13 sayılı Genelgenin 1 numaralı bölümünün on birinci paragrafında, 2.9 numaralı bölümünde ve 4.3 numaralı bölümünün son paragrafında tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ünitece hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri, fatura mukabili iş yaptırılması, işin kısmen devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışındaki kişilerin çalışması nedenleriyle itiraz edilmesi halinde söz konusu işin incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderileceği talimatlandırılmıştır.

Bu nedenle, işverenin yukarıdaki mevzuat hükümlerinde belirtilen gerekçeler ile usulüne uygun ve süresinde itiraz etmesi halinde Grup Başkanlıklarından denetim talebinde bulunulması gerekmektedir.

12-<u>İstihkak ödemesi yapılmayan</u> ihale konusu asgari işçilik inceleme taleplerinde bazen işin maliyet tutarının tespit edilemediği belirtilerek, Başkanlığımıza işin maliyet tutarının tespit edilmesine yönelik denetim gerekçeleri/inceleme talepleri gönderilmektedir. Oysaki, 2011/13 sayılı Genelge'nin 9.22 maddesinde de belirtildiği üzere, istihkak ödemesi yapılmayan ihale konusu işlerde ilgili servis tarafından maliyetin tespit edilememesi halinde, maliyet tutarının tespitinin yapılabilmesini teminen konunun sosyal güvenlik denetmenine aktarılması, sosyal güvenlik denetmenince işyeri kayıtlarının incelenerek yapılan işin maliyetinin tespit edilmesinden sonra bu maliyete asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle araştırma işleminin yapılması gerekmektedir.

Yine denetmenlik servislerince yapılan maliyet incelemelerinde karşılaşılan bir durum ise zamanaşımı dolayısıyla kayıt ve belgelerin tümüyle teslim edilmemesi ya da belirli yıllara ait kısmın teslim edilip bir kısmının verilmemesi sebebiyle defter maliyetinin tespitinin yapılamadığı belirtilmektedir. Oysaki, işyeri muhasebe kayıtlarında izlenilen 252-Binalar ve 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesapları dikkate alınarak denetmenlikçe maliyet tespiti ortaya konulabileceği hususunun göz ardı edilmemesi gerekir. Ayrıca e-defter uygulaması da dikkate alındığında işverenlerin kayıt ve belge ibraz etmemesi durumunda Gelir İdaresi Başkanlığından, talep edilen defterlerin incelemeye ibraz edilmediği hususu belirtilerek işveren defterlerinin temini yoluna gidilmesi ve maliyet tespitinin muhakkak yapılması gerekmektedir.

Defter maliyetinin tespitinden sonra ünitece ön değerlendirme işlemi yapılarak çıkan borcun işverene tebliğ edilmesi, ancak işverence Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında sayılan nedenlerle itiraz edilmesi halinde asgari işçilik tutarının tespiti amacıyla Başkanlığımızdan denetim talebinde bulunulması gerekmektedir.

2011/13 sayılı Genelge'nin 9.22 maddesinin son paragrafında "Sosyal güvenlik denetmenince işin maliyetinin tespit edilememesi halinde bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının tespitini teminen durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir" talimatı yer almaktadır. Bu kapsamda sosyal güvenlik denetmenlerince her şeye rağmen işin defter maliyetinin tespit edilememesi durumunda doğrudan maliyet tespiti için Grup Başkanlığından defter maliyeti tespiti talebinde bulunulmadan yapılan bütün çalışmalar

belgelendirilerek, defter maliyetinin tespit edilememesi hususu gerekçeleri belirtilerek Başkanlığımıza intikal ettirilecektir. Aksi takdirde gerekçesiz denetim talepleri dikkate alınmayacaktır.

5.4.-Ortak/Diğer Hususlar

1-Asgari işçilik, iş kazası ve meslek hastalığı denetim talepleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın Ankara, İzmir, İstanbul 1 No.lu, İstanbul 2 No.lu Grup Başkanlıkları görev alanına giren iller listesine göre ünitenin bağlı bulunduğu Grup Başkanlığına gönderilecek (işveren tebligat adresinden dolayı diğer grup başkanlığına doğrudan gönderim yapılmayacak), bağlı bulunulan Grup Başkanlığı tarafından öncelikle değerlendirilip, Makamlarınca gerek görülmesi halinde diğer Grup Başkanlıklarına üst yazıyla iletilecektir.

Ankara Grup Başkanlığı: Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Düzce, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Giresun, Hatay, Iğdır, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Şırnak, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak.

İzmir Grup Başkanlığı: İzmir, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Isparta, Uşak.

İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı: İstanbul (Anadolu yakası), Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova.

İstanbul 2 Nolu Grup Başkanlığı: İstanbul (Avrupa yakası) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

2- 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği başta tasarruf talimatları, Kurum dijitalleşme çalışmaları, posta/kurye gecikmeleri/kayıpları, evrak güvenliği/gizliliği, hastalık riski, daha etkin ve faydalı çalışılması gibi sayılacak diğer sebeplerle, denetim gerekçesi hazırlanırken zaruri durumlar (MB sınırı aşımı gibi) haricinde posta yapılmaması, (1 adet CD, flash bellek gönderimi gibi donanımların üst yazıyla birlikte gönderilebileceği, gönderimi zorunlu bir durum ise asıl belgeler yerine fotokopi konulması), esasıyla taranabilecek nitelikte ve hacimdeki incelemeye konu ek belgelerin fiziki olarak gönderilmemesi gerekmektedir.

Ekli belgelerin okunabilir nitelikte ve çözünürlükte, kronolojik sırada tarama yapılarak bir veya en fazla iki PDF dosyası olacak şekilde mutlaka Belgenet Sistemi üzerinden gönderilmesi, hem sistem üzerinden hem de fiziki ortamda gönderim yapılmaması, Kurum intra sisteminden temin edilebilecek evrakların ek yapılmasından (hizmet dökümü, işveren tescil bilgileri gibi) ve incelemeye esas teşkil etmeyen belgelerin gönderilmesinden kaçınılması, (tıbbi işlem takip listeleri, kullanılan ilaçlara ait listeler, adli makamlardan temin edilen dosya içerisinde bulunan ödeme makbuzları, sarf belgeleri, emirler, şablonlar gibi), mükerrer belgelere yer verilmemesi, iş kazası/meslek hastalığı/asgari işçilik fiziki dosyalarının izah edildiği üzere hazırlanmasına önem gösterilmesi, KEP üzerinden gelen birçok ekli belgelerin aynen gönderilmemesi gibi hususlara dikkat edilmelidir. Her hâlükârda bütün evrakların Belgenet Sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmekte olup, evrakların boyut aşımı nedeniyle SGK Bulut sistemine yüklenerek linkinin ek yapılması yoluna gidilmemelidir.

3- İş kazası, meslek hastalığı ve asgari işçilik denetim taleplerinde gerek ilgili Genelgeler ve gerekse Kurumca yerleşmiş üst yazı şablonlarına uyulması, üst yazılarda 5510 sayılı Kanun yönünden gerekli incelemenin yapılmasının arz edilmesi, ilgili Kanun ve Genelge maddelerine yer verilmesine lüzum olmadığı (ayrıca Olur şablonu, komisyon kararı şeklinde

üst yazılar tanzim edilmemesi), ancak denetim isteminin nedeni ya da diğer bilgiler kısmında detaylı şekilde açıklamalara yer verilmesi (sigortalılık niteliği bulunmamaktadır gibi önemli bilgilere de yer verilmesi), özellikle asgari işçilik denetim taleplerinde ünitece yürütülen sürecin sıralı şekilde açıklanması gerekmektedir.

-Denetim istem üst yazılarında, gerçek/tüzel işyeri adı/unvanı yazılacak (işletme ismi yazılmayacaktır), işyeri/işveren tebligata esas adresi (inşaatlarda ada-parsel numarası veya ihale konusu işlerde işin yapıldığı yer adresi yazılmayacaktır). Bu bilgilerle birlikte şirket faaliyet durumuna bakılarak, bildirimlerin devam etmekte olduğu ya da dönem itibariyle gayrifaal olduğu belirtilecektir. Daimî işyerinde bildirim devam ediyorsa daimî işyeri tebligat adresi ve işveren mernis adresi, etmiyorsa ticaret sicilinden tespit edilecek varsa en son işyeri adresi ve işveren mernis adresi yazılacaktır. İşyeri adresi kısımları boş bırakılmayacak, varsa ana işveren gibi bilgileri de aynı şekilde tabloya eklenecektir.

Değinildiği üzere, gerçek kişilerde kimlik paylaşım sisteminden tespit edilen adres işveren adresi, tüzel kişilerde ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden tespit edilen son şirket merkez adresi yazılacaktır. Geçici işyerlerinde de aynı hususlara dikkat edilecektir.

-Özellikle asgari işçilik denetim taleplerinde işyeri kolu, incelemeye esas ihale konusu iş/inşaat işi, inceleme istenen dönem gibi bilgilere de yer verilecektir.

4- 30.10.2020 tarihli SGK Resmi Yazışma Kuralları Yönergesinin 37. maddesinde "Taşra birimlerinden merkez birimlerine yapılan yazışmalarda, Sosyal Güvenlik İl Müdürünün imzası bulunacak, ancak Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından yetki devri yapılması halinde İl Müdürü adına Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı imzası ile yazışma yapılabilecektir." talimatı yer almasına rağmen bazı İl Müdürlüklerinde Merkez Müdürü imzasıyla yazışma yapılmaktadır. Bunun sakıncası ise hiyerarşik kontrolün yerine getirilmemesiyle birlikte gerekli özenin gösterilmemesi sonucu denetim taleplerinin eksik bilgi ve belge içermesine neden olmaktadır.

5- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 16.02.2021 tarihli ve 20430450 sayılı "Denetim Raporlarının İşleme Konulması" konulu Genel Yazının uygulanması ve işleme konulan raporlara ilişkin gerekli cevapların ilgili tüm servislerce koordineli ve detaylı şekilde hazırlanılarak gönderilmesi esastır.

6- Grup Başkanlıklarımız tarafından iade edilen denetim gerekçelerindeki eksiklerinin ivedilikle tamamlanıp yeniden gönderilmesi yahut yerine getirilmesi işlemlerin aksatılmaması, mükerrer denetim talebinde bulunulmaması gerekmektedir. Bu bağlamda, denetim gerekçeleri hazırlanırken iş bu yazı çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin ısrarla yerine getirilmemesi durumunda ilgili servisler ve personelleri hakkında idari süreç başlatılacaktır.